Modulo Upselling Piccole&Medie Imprese
Offerta Mobile, Servizi Addizionali, Terminali

Versione Settembre 2025

MODULO UPSELLING PICCOLE E MEDIE IMPRESE OFFERTA MOBILE, SERVIZI AGGIUNTIVI, TERMINALI

FASTWEB

LA PREGHIAMO DI COMPILARE LE SEZIONI DEL MODULO IN STAMPATELLO.
Il Cliente così come sotto identificato richiede a Fastweb S.p.A. di aggiungere al proprio contratto di Telecomunicazioni i servizi e/o i terminali qui di seguito indicati e disciplinati nella relativa Offerta Commerciale e dalle Condizioni Generali di Contratto allegate al presente modulo e da quelle già sottoscritte.

CODICE CLIENTE _____ *(campo obbligatorio)*

Denominazione / Ragione Sociale _____ Forma Giuridica _____ Partita IVA / Codice Fiscale _____

DATI DEL FIRMATARIO DELLA PROPOSTA DI ABBONAMENTO (legale rappresentante o delegato)

Nome _____ Cognome _____
Posizione _____ Codice Fiscale _____
Telefono Fisso _____ - _____ Telefono Mobile _____ - _____
PEC E-mail di riferimento _____ @ _____
Doc: ☐ C.I. ☐ Pass. ☐ Pat. N° Doc. _____ Nazionalità Doc. _____
N°. Permesso di Soggiorno: _____ Data di Scadenza ___ / ___ / _____

DATI DEL REFERENTE AZIENDALE (da compilare solo se diverso dal legale rappresentante o delegato)

Nome _____ Cognome _____
Posizione _____ Codice Fiscale _____
Telefono Fisso _____ - _____ Telefono Mobile _____ - _____
PEC E-mail di riferimento _____ @ _____

DATI DEL CONTATTO TECNICO

Nome _____ Cognome _____
Telefono Fisso _____ - _____ Telefono Mobile _____ - _____
Reperibile: dalle _____ alle _____ E-mail _____ @ _____

STRUTTURA DI VENDITA FASTWEB

Codice Struttura di Vendita _____
Nome Struttura di Vendita _____

OFFERTA MOBILE

	OFFERTE RICARICABILI ☐ VOCE E INTERNET		OFFERTE ABBONAMENTO ☐ VOCE E INTERNET	DATI PER LA RICHIESTA DI PORTABILITÀ DEL NUMERO MOBILE (in caso di due o più diversi intestatari compilare il Modulo di richiesta del Servizio di Portabilità del Numero Mobile per le Piccole&Medie Imprese)			
ID SIM	MOBILE BUSINESS FREEDOM Ricarica Automatica	FASTWEB NEXXT MOBILE BUSINESS UNLIMITED	MOBILE BUSINESS FREEDOM Abbonamento	NUMERO TELEFONICO DA PORTARE E OPERATORE DI PROVENIENZA	TIPOLOGIA CONTRATTO DI PROVENIENZA E TRASFERIMENTO CREDITO	TITOLARE SIM PRESSO L'OPERATORE DI PROVENIENZA Inserire Ragione Sociale e Partita IVA in caso di persona giuridica	SERIALE SIM (non obbligatorio)
1	☐	☐	☐		☐ Abb. ☐ Ric. ☐ Tr. Cr.		
2	☐	☐	☐		☐ Abb. ☐ Ric. ☐ Tr. Cr.		
3	☐	☐	☐		☐ Abb. ☐ Ric. ☐ Tr. Cr.		
4	☐	☐	☐		☐ Abb. ☐ Ric. ☐ Tr. Cr.		
5	☐	☐	☐		☐ Abb. ☐ Ric. ☐ Tr. Cr.		
6	☐	☐	☐		☐ Abb. ☐ Ric. ☐ Tr. Cr.		
7	☐	☐	☐		☐ Abb. ☐ Ric. ☐ Tr. Cr.		
8	☐	☐	☐		☐ Abb. ☐ Ric. ☐ Tr. Cr.		
9	☐	☐	☐		☐ Abb. ☐ Ric. ☐ Tr. Cr.		
10	☐	☐	☐		☐ Abb. ☐ Ric. ☐ Tr. Cr.		
11	☐	☐	☐		☐ Abb. ☐ Ric. ☐ Tr. Cr.		
12	☐	☐	☐		☐ Abb. ☐ Ric. ☐ Tr. Cr.		

B-MOD8-UPSELL-SMALL-GIU25

MODULO UPSELLING PICCOLE E MEDIE IMPRESE OFFERTA MOBILE, SERVIZI AGGIUNTIVI, TERMINALI

FASTWEB

OFFERTA MOBILE

ID SIM	OFFERTE RICARICABILI – VOCE E INTERNET: MOBILE BUSINESS FREEDOM Ricarica Automatica	OFFERTE RICARICABILI – VOCE E INTERNET: FASTWEB NEXXT MOBILE BUSINESS UNLIMITED	OFFERTE ABBONAMENTO – VOCE E INTERNET: MOBILE BUSINESS FREEDOM Abbonamento	DATI PER LA RICHIESTA DI PORTABILITÀ DEL NUMERO MOBILE (in caso di due o più diversi intestatari compilare il Modulo di richiesta del Servizio di Portabilità del Numero Mobile per le Piccole&Medie Imprese): NUMERO TELEFONICO DA PORTARE E OPERATORE DI PROVENIENZA	TIPOLOGIA CONTRATTO DI PROVENIENZA E TRASFERIMENTO CREDITO	TITOLARE SIM PRESSO L'OPERATORE DI PROVENIENZA – Inserire Ragione Sociale e Partita IVA in caso di persona giuridica	SERIALE SIM (non obbligatorio)
13	☐	☐	☐		☐ Abb. ☐ Ric. ☐ Tr. Cr.		
14	☐	☐	☐		☐ Abb. ☐ Ric. ☐ Tr. Cr.		
15	☐	☐	☐		☐ Abb. ☐ Ric. ☐ Tr. Cr.		
16	☐	☐	☐		☐ Abb. ☐ Ric. ☐ Tr. Cr.		
17	☐	☐	☐		☐ Abb. ☐ Ric. ☐ Tr. Cr.		
18	☐	☐	☐		☐ Abb. ☐ Ric. ☐ Tr. Cr.		
19	☐	☐	☐		☐ Abb. ☐ Ric. ☐ Tr. Cr.		
20	☐	☐	☐		☐ Abb. ☐ Ric. ☐ Tr. Cr.		
21	☐	☐	☐		☐ Abb. ☐ Ric. ☐ Tr. Cr.		
22	☐	☐	☐		☐ Abb. ☐ Ric. ☐ Tr. Cr.		
23	☐	☐	☐		☐ Abb. ☐ Ric. ☐ Tr. Cr.		
24	☐	☐	☐		☐ Abb. ☐ Ric. ☐ Tr. Cr.		
25	☐	☐	☐		☐ Abb. ☐ Ric. ☐ Tr. Cr.		
26	☐	☐	☐		☐ Abb. ☐ Ric. ☐ Tr. Cr.		

ELENCHI TELEFONICI ☐ Il Cliente prende atto che nel rispetto delle Delibere 36/02/CONS e 180/02/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e del Provvedimento del 24/02/2011 del Garante per la protezione dei Dati Personali, può decidere se essere presente, e con quali dati, negli elenchi telefonici e nei servizi automatici di ricerca. Nel caso di attivazione di una nuova linea telefonica o di una SIM con un nuovo numero, per esprimere la propria scelta il Cliente dovrà compilare il form online presente nell'Area Clienti Aziende. In assenza di esplicita richiesta, i suoi dati non saranno pubblicati e di conseguenza non appariranno in alcun elenco telefonico. Nel caso di portabilità del numero fisso o mobile, se il Cliente non effettua alcuna richiesta relativa alla presenza dei dati nell'elenco telefonico dalla sua Area Clienti Aziende, saranno mantenute le scelte fatte col precedente operatore relative alla presenza dei dati nell'elenco telefonico. Inoltre il cliente può richiedere di ricevere gli elenchi telefonici cartacei della sua Area Clienti Aziende. Il costo della consegna verrà addebitato sul Conto Fastweb.

INDIRIZZO DI CONSEGNA

☐ medesimo indirizzo sede legale

☐ medesimo indirizzo sede di attivazione

☐ medesimo indirizzo spedizione fattura

☐ Altro .....

.....

.....

NOTE

.....

.....

B-MOD8-UPSELL-SMALL-GIU25

L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ADDIZIONALI È SOGGETTA A VERIFICA TECNICA

FASTWEB

SOLUZIONI

L'ATTIVAZIONE È SOGGETTA A VERIFICA TECNICA.

Selezionare i servizi per cui si richiede l'attivazione.

1 Linee voce aggiuntive da 1 a 6, per un totale complessivo massimo di 8, dato da linee già attive + linee aggiuntive.

2 Servizio incluso se richiesto contestualmente con le Connettività Simmetriche Top e Entry 4/4.

☐ Dichiaro di aver letto ed accettato il Contratto AI Work, comprensivo delle relative clausole vessatorie, disponibile al link https://gofw.it/doc-sintesi-imprese

	VOCE					ASSISTENZA PREMIUM	DATI					WI-FI					FASTWEB RETE SICURA				MICROSOFT OFFICE 365		FASTWEBAI WORK			G SUITE GOOGLE					MAIL SECURITY		ADVANCED PROTECTION	DEFENDER AI				
	LINEE AGGIUNTIVE [1]	PLAFOND INTERNAZIONALE	OPZIONE INTERNAZIONALE	NUMERO VERDE	CONFIGURAZIONE NUMERO VERDE	ASSISTENZA PREMIUM	8 IP PUBBLICI (MAX 3) [2]	DOMINI.IT	FASTFAX	ALTRI DOMINI	PEC	WI-FI BUSINESS	WI-FI OPEN	WI-FI WELCOME	ACCESS POINT OUTDOOR	ACCESS POINT INDOOR	MODULO BASE	MODULO AVANZATA	VPN CON SEDI FASTWEB	VPN CON SEDI ALTRI OPERATORI	MICROSOFT EXCHANGE ONLINE PLAN 1	MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD	ESSENTIAL	STANDARD	CREDIT BOOST	G SUITE BUSINESS	G SUITE BASIC START PACK	CASELLA G SUITE BASIC	G SUITE BUSINESS START PACK	MIGRAZIONE CASELLA GOOGLE	BASIC	ADVANCED	PACCHETTO BUSINESS	DEFENDER AI ENTRY	DEFENDER AI ADVANCED	DEFENDER AI FULL	DEFENDER AI LICENZE EDR (NUMERO LICENZE)	DEFENDER AI LICENZE CYBER AWARENESS (NUMERO LICENZE)
Richiesta Servizio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Quantità	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐			☐	☐

CENTRALINI E HARDWARE

	FASTWEB NEXXT COMMUNICATION																																		CABLAGGIO		
	SERVIZI																																				
	FASTWEB NEXXT COMMUNICATION STARTER PACK	FASTWEB NEXXT COMMUNICATION ADVANCED PACK	POSTAZIONE TELEFONIA&COLLABORATION	POSTAZIONE TELEFONIA	POSTAZIONE COLLABORATION	IVR	FAX SERVER	CALL RECORDING	CONTACT CENTER	POSTO OPERATORE	POSTO OPERATORE IPOVEDENTI	CABLAGGIO	REPORTING	CORSO FASTWEB NEXXT COMMUNICATION	CORSO FASTWEB NEXXT COMMUNICATION ONSITE	TELEFONO BASIC	TELEFONO ADVANCED	TELEFONO CORDLESS - ANTENNA	TELEFONO CORDLESS - IP PHONE	CONFERENCE PHONE	MODULOATA	EXPANSION MODULE	CUFFIE - SENNHEISER SC 165 USB SERIES EPOS I	CUFFIE - SENNHEISER ADAPT 360 SERIES EPOS I - BLACK	CUFFIE - SENNHEISER ADAPT 360 SERIES EPOS I - WHITE	CUFFIE - SENNHEISER ADAPT 460 SERIES EPOS I	CUFFIE - SENNHEISER ADAPT 560 SERIES EPOS I	CUFFIE - JABRA EVOLVE 30 DUO MS	CUFFIE - JABRA EVOLVE 65 DUO MS	CUFFIE - JABRA EVOLVE 65E MS	CUFFIE - JABRA EVOLVE 75E MS	CUFFIE - JABRA EVOLVE 75 MS	SWITCH - HUAWEI S5735-L12P4S-A	SWITCH - HUAWEI S5735-L24P4S-A	SWITCH - HUAWEI S5735-L24T4S-A-NO POE	SWITCH - ZTE ZXR10 2910E	SWITCH - ZTE ZXR10 2928E	PUNTO RETE VOLANTE	PUNTO RETE FINO A 20 M	PUNTO RETE FINO A 40 M
Richiesta Prodotto	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Quantità	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

CONNETTIVITÀ

Asimmetrica	☐ ENTRY	☐ TOP
Simmetrica	☐ ENTRY	☐ TOP

AREA DI COPERTURA

FIBRA	FIBRA MISTA RAME		
GPON	FTTN	VULA	BS NGA
☐	☐	☐	☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

PROPOSTA DI MOBILE NUMBER PORTABILITY

Il sottoscritto, come sopra identificato/a, emette le dichiarazioni previste dal presente Modulo, anche ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni non veritiere. Il sottoscritto dichiara di essere il titolare possessore della SIM e di avere i necessari poteri per poter effettuare la richiesta del servizio di Mobile Number Portability. Con il presente Modulo il Cliente chiede il servizio di portabilità del numero, consistente nel trasferimento del proprio numero di telefono attualmente attivo sulla SIM dell'operatore di provenienza sulla nuova SIM Fastweb Ricaricabile/ Abbonamento di cui risulta intestatario, secondo i termini e le condizioni indicati nella presente proposta Mobile Number Portability, nelle Condizioni Generali di Contratto, nonché nell'informativa sul trattamento dei dati personali e nel Regolamento di servizio di portabilità del numero mobile, in calce alla presente, che dichiara espressamente di conoscere e accettare. A tal fine il sottoscritto delega Fastweb S.p.A. a richiedere all'operatore di provenienza la disattivazione della SIM indicata, a condizione che la richiesta di portabilità del numero verso Fastweb S.p.A. vada a buon fine. In caso di Abbonamento, la delega così conferita implica formale recesso dal rapporto contrattuale attualmente in essere con l'Operatore di provenienza, fermi gli obblighi del Cliente derivanti dal Contratto. Il sottoscritto dichiara altresì, nel caso di richiesta di trasferimento del credito residuo, di essere legittimo titolare del credito telefonico prepagato e non goduto. Il Cliente dichiara di essere informato della disponibilità gratuita del servizio di trasparenza tariffaria fornito al numero 456. Il Cliente attesta altresì di essere a conoscenza del fatto che, una volta avviato il trasferimento del numero, la richiesta di portabilità non può essere revocata. In caso di ripensamento, il Cliente potrà richiedere una nuova portabilità verso l'operatore precedente o qualunque altro operatore. Il Cliente prende atto dei trattamenti dati personali per le finalità di cui ai punti 1), 2) e 5) dell'informativa privacy.In caso di persona giuridica le dichiarazioni su indicate possono essere rilasciate anche dal Delegato con potere di firma, come sopra identificato, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000. Il Delegato prende atto del trattamento dei dati personali per la gestione della procedura di trasferimento del numero mobile.

Data ..../..../.... Firma X _____

Il Cliente dichiara di conoscere e accettare le Condizioni di utilizzo del servizio di portabilità del numero, ed in particolare di accettare specificatamente, ai sensi degli articoli 1341/1342 cod.civ., le disposizioni di cui agli articoli: 2 "Modalità di richiesta del servizio", 3 "Condizioni di fornitura", 4 "Sospensione, rifiuto e annullamento della richiesta", 5 "Trattamento del traffico residuo relativamente a carte prepagate", 6 "Responsabilità". Il Cliente dichiara di essere informato della disponibilità gratuita del servizio di trasparenza tariffaria che viene prestato contattando il numero 4563. Il Cliente attesta altresì di essere a conoscenza del fatto che, una volta avviata la procedura, la richiesta di portabilità non può essere revocata e che, in caso di ripensamento può chiedere di portare nuovamente il numero verso l'operatore che sta lasciando o verso qualunque altro operatore.

Data ..../..../.... Firma X _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per le finalità specificatamente indicate nell'informativa, al punto 3 (informazioni su servizi/prodotti e offerte di Fastweb o di aziende nostre partner commerciali) esprimo il mio consenso al trattamento.

Punto 3): Esprimo il mio consenso all'invio di comunicazioni commerciali tramite modalità automatizzate (e-mail, fax e sms) ☐ SI ☐ NO

Punto 3): Esprimo il mio consenso all'invio di comunicazioni commerciali tramite canali non automatizzati (contatto telefonico tramite operatore) ☐ SI ☐ NO

☐ ☐

Dichiaro di aver preso visione e accettato la "Sintesi Contrattuale" disponibile sul sito https://www.fastweb.it/piccole-medie-imprese/ nella pagina "Informative e Modulistica" e di aver visionato e preso atto dei documenti di seguito indicati che costituiscono il Contratto con Fastweb: Preventivo e Proposta di abbonamento relativa ai servizi Fastweb, Informativa sui Servizi, Condizioni Generali di Contratto, Offerta Commerciale.

Data ..../..../.... Firma X _____

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DEL DELEGATO

La firma conferma le obbligazioni del Cliente previste nella presente Proposta di Abbonamento, anche con riferimento alla modalità di pagamento prescelta. Il Contratto tra il Cliente e Fastweb si perfeziona in base alla procedura contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto allegate. Prendo atto dei trattamenti dati personali per le finalità di cui ai punti 1) 2) e 5) dell'informativa privacy. Il Cliente prende atto ed accetta che le disposizioni dell'Articolo 98-septies decies (Durata dei contratti) del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche non trovano applicazione al presente Contratto.

Data ..../..../.... Firma X _____

DOCUMENTI CONTRATTUALI

Dichiaro di aver preso visione e accettato la "Sintesi Contrattuale" disponibile sul sito: https://www.fastweb.it/piccole-medie-imprese/ nella pagina "Informative e Modulistica" e di aver visionato e preso atto dei documenti di seguito indicati che costituiscono il Contratto con Fastweb: Preventivo e Proposta di abbonamento relativa ai servizi Fastweb, Informativa sui Servizi, Condizioni Generali di Contratto, Offerta Commerciale.

Data ..../..../....

Firma X _____

B-MOD8-UPSELL-SMALL-GIU25

LETTERA DI RECESSO O DI RICHIESTA DI “LINEA NON ATTIVA” E/O DI RICHIESTA DI “NUMBER PORTABILITY” E/O MIGRAZIONE

Oggetto: Dichiarazione della volontà di recesso dal contratto di abbonamento con TIM o altro operatore o di richiesta di “Linea non attiva” e/o richiesta di attivazione del servizio di Number Portability (“Service Provider Portability” ovvero “SPP”) in relazione al contratto sottoscritto con Fastweb S.p.A.

Spett.le Fastweb S.p.A.,

Il/La sottoscritto/a Sig./ra ..... in qualità di legale rappresentante[1] della società .....

con P.IVA ..... la presente dichiara e manifesta la propria volontà di:

☐ **1. “LINEA NON ATTIVA”**
voler richiedere a TIM l’affitto di un doppino non attivo. A tal fine conferisce mandato alla società Fastweb S.p.A. ad inoltrare la richiesta di “Linea non attiva” a TIM ed a compiere tutte le attività necessarie per la fornitura del succitato servizio.

☐ **2. RECESSO**
voler recedere dal rapporto contrattuale con TIM o altro operatore con riferimento alle linee telefoniche con i numeri sotto indicati al fine di usufruire dei servizi di telecomunicazioni offerti da Fastweb S.p.A. A tal fine dà mandato alla società Fastweb S.p.A. ad inoltrare a TIM o altro operatore l’ordine di lavorazione e la manifestazione della propria volontà di recesso oggetto della presente richiesta, secondo le forme di legge, ed a compiere ogni altra operazione necessaria per la fornitura dei succitati servizi. Il sottoscritto prende atto che il recesso dal contratto di abbonamento con TIM o altro operatore comporta ai sensi della normativa vigente l’interruzione dei servizi oggetto di trasferimento, ivi compreso il servizio di Carrier Preselection offerto da altro operatore.

☐ **3. CONSENSO ALLA MIGRAZIONE DELLA LINEA E ALLA PORTABILITÀ DEI NUMERI ASSOCIATI**
voler usufruire della prestazione di SPP, nell’ambito dei servizi forniti da Fastweb S.p.A. in esecuzione del contratto indicato in oggetto, per i seguenti numeri:

ELENCO NUMERI SINGOLI DA PORTARE

NUMERO SINGOLO	LINEA POTS ANALOGICA	NUMERO PRIMARIO ISDN	LINEA ISDN Indicare i numeri secondari, associati al primario, che si richiede di portare			OPERATORE CHE EROGA IL SERVIZIO FONIA	CODICE
	☐	☐				☐ TIM ☐ Altro OLO	
	☐	☐				☐ TIM ☐ Altro OLO	
	☐	☐				☐ TIM ☐ Altro OLO	
	☐	☐				☐ TIM ☐ Altro OLO	
	☐	☐				☐ TIM ☐ Altro OLO	
	☐	☐				☐ TIM ☐ Altro OLO	

GNR DA PORTARE

Radice	Estensione da..	.. fino a	Numero presente in fattura	Posto operatore o centralino	Operatore che eroga il Servizio Fonia	CODICE
					☐ TIM ☐ Altro OLO	
					☐ TIM ☐ Altro OLO	
					☐ TIM ☐ Altro OLO	

Se l’operatore di provenienza è TIM indicare il Codice Segreto; in caso di Altro OLO indicare il nome dell’operatore e il Codice di Migrazione oppure il Codice NP come presente in fattura. Il Cliente prende atto che il Codice Migrazione e/o il Codice Segreto e/o il Codice NP (CNP) sono strettamente necessari per l’attivazione del servizio.

OPERATORE CHE EROGA IL SERVIZIO INTERNET SULLLA LINEA DA MIGRARE	CODICE
☐ TIM ☐ Altro OLO	

NUMERI PER I QUALI NON SI RICHIEDE LA PORTABILITÀ ASSOCIATI ALL’ACCESSO DA MIGRARE

				CODICE

GNR PER IL QUALE NON SI RICHIEDE LA PORTABILITÀ ASSOCIATO ALL’ACCESSO DA MIGRARE

Radice	Estensione da..	.. fino a	Numero presente in fattura	Posto operatore o centralino	CODICE

NUMERI VERDI

Numeri Verdi da portare	Operatore che eroga il Servizio Fonia	Ragione Sociale e P.IVA*
	☐ TIM ☐ Altro OLO	
	☐ TIM ☐ Altro OLO	
	☐ TIM ☐ Altro OLO	
	☐ TIM ☐ Altro OLO	
	☐ TIM ☐ Altro OLO	

* Compilare solo se l’intestatario del numero verde è differente dal titolare del contratto Fastweb

Chiede pertanto che sia attivata la procedura per la prestazione del servizio di Number Portability (“SPP”), che in caso di offerta DSL avverrà contestualmente alla fornitura dei servizi di telecomunicazione, e che sia interrotto il rapporto contrattuale con TIM o altro operatore relativamente al/ai numero/i sopra specificato/i. A tal fine dà mandato a Fastweb S.p.A. affinché provveda ad inoltrare a TIM o altro operatore l’ordine di lavorazione e, in caso di offerta DSL, la manifestazione della volontà di recesso oggetto della presente richiesta, secondo le forme di legge, ed a compiere ogni altra operazione necessaria per la prestazione del servizio di SPP. Qualora intendesse revocare il mandato conferito a Fastweb S.p.A. con la presente, sarà sua cura darne a quest’ultima notizia per iscritto. Resta inteso che il servizio di SPP sarà prestato da Fastweb S.p.A. senza addebito di alcun costo aggiuntivo, nel caso in cui la SPP venga richiesta contestualmente alla sottoscrizione dell’offerta base. In caso di richiesta successiva all’attivazione dei servizi è previsto un costo pari a 150,00 Euro (IVA esclusa) come contributo per l’intervento del tecnico Fastweb.

1] Il legale rappresentate è colui che rappresenta il soggetto a cui è intestato il contratto di abbonamento con TIM o altro operatore.

Data ...../...../..... Firma X .....

B-MOD8-UPSELL-SMALL-GIU25

INFORMAZIONI SU MODALITÀ PUBBLICAZIONE DATI NUOVI ELENCHI TELEFONICI

Gentile Cliente, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di pubblicazioni dati nei nuovi elenchi telefonici, le comunichiamo come richiedere a Fastweb la pubblicazione dei suoi dati.

Quali sono i requisiti per richiedere la pubblicazione dei miei dati nei nuovi elenchi?
Per richiedere la pubblicazione dei dati, sia per la telefonia fissa che per quella mobile, nei nuovi elenchi telefonici le ricordiamo che:
1. Il servizio Fastweb dovrà essere attivo.
2. Il richiedente dovrà essere il delegato o il legale rappresentante dell'intestatario del contratto Fastweb.

Cosa devo fare per far pubblicare i miei dati nei nuovi elenchi telefonici?
Per fare richiesta di pubblicazione dati nuovi elenchi è necessario fare esplicita richiesta a Fastweb.

In che modo posso richiedere a Fastweb la pubblicazione dei dati per i servizi di rete fissa e mobile?
Attraverso la compilazione dell'apposito Form on-line presente nell'Area Clienti Aziende.

Cosa succede se non richiedo esplicitamente a Fastweb la pubblicazione dei miei dati nei nuovi elenchi?
1. Nel caso sia stata richiesta l'attivazione di un nuovo numero a Fastweb, sia fisso che mobile, senza richiederne esplicita pubblicazione, i dati non verranno pubblicati e di conseguenza non appariranno in nessun elenco telefonico.
2. Nel caso invece abbia richiesto la possibilità di mantenere l'attuale numero cambiando operatore (Number Portability o Mobile Number Portability), e i suoi dati fossero già stati pubblicati, questi continueranno ad essere disponibili.

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI PORTABILITÀ DEL NUMERO MOBILE

Articolo 1. Oggetto del servizio
Il presente regolamento disciplina il rapporto tra Fastweb S.p.A. (di seguito "Fastweb") ed il Cliente in merito al servizio di portabilità del numero mobile (di seguito "Servizio MNP"). Il Servizio MNP consente al Cliente, senza cambiare il proprio numero telefonico assegnatogli da altro operatore mobile, di fruire dei servizi di comunicazione mobile di Fastweb. A tal fine il Cliente manifesta la sua inequivoca volontà di interrompere, tramite la prestazione di MNP, il rapporto contrattuale in essere con l'operatore di provenienza, delegando Fastweb a richiedere per suo conto all'operatore di provenienza la disattivazione della SIM o il recesso dal contratto di abbonamento.
Articolo 2. Modalità di richiesta del servizio
Il Servizio MNP può essere richiesto da tutti i soggetti legittimati, intendendosi come tali i titolari o delegati di carte SIM intestatari del contratto mobile di un operatore mobile diverso da Fastweb. La richiesta consiste in una dichiarazione del titolare o del delegato, conformemente al D.P.R. 28/12/00 n. 445, accompagnata dalla copia del proprio documento di identità in corso di validità e/o iscrizione dalla camera di commercio per i clienti P.IVA. La richiesta di portabilità del numero non solleva il Cliente dagli obblighi che scaturiscono dal precedente contratto con l'operatore di provenienza.
Articolo 3. Condizioni di fornitura del servizio
Fastweb trasmetterà all'operatore di provenienza la richiesta di portabilità, sottoscritta dal Cliente ai sensi del precedente art. 2, trattenendone l'originale unitamente alla documentazione di quest'ultimo. Secondo gli accordi sulla Portabilità del Numero vigenti tra gli operatori di telefonia mobile, l'attivazione del Servizio di MNP avviene di norma entro due giorni lavorativi dall'invio della richiesta all'operatore donating. Il Cliente prende atto che nel corso delle operazioni per attivazione del Servizio MNP potranno verificarsi interruzioni o sospensioni temporanee del servizio in relazione al numero oggetto di richiesta di portabilità.
Articolo 4. Sospensione, rifiuto e annullamento della richiesta
La richiesta di MNP può essere soggetta a sospensione, rifiuto o annullamento.
La sospensione della richiesta può avvenire in ipotesi di:
a) comprovati disservizi tecnici;
b) giustificate esigenze di servizio.
Il rifiuto della richiesta può avvenire nei seguenti casi:
a) non corrispondenza tra codice fiscale/partita IVA e numero da portare;
b) non appartenenza o non correttezza del numero da portare all'operatore di provenienza;
c) dati necessari per la trasmissione della richiesta incompleti e/o inesatti;
d) disattivazione completa del servizio da parte dell'operatore di provenienza, In caso di furto o smarrimento della SIM disattivazione per ordine dell'Autorità giudiziaria ovvero in presenza di denuncia proposta all'A.G.;
e) numero non attivo da oltre 30 giorni.
La richiesta di portabilità sarà annullata nei seguenti casi:
a) una precedente richiesta di portabilità per lo stesso numero inviata dal medesimo operatore;
b) una precedente richiesta di portabilità per lo stesso numero inviata da altro operatore diverso dall'operatore di provenienza.
Il rifiuto, la sospensione e l'annullamento non precludono un nuovo invio dell'ordine di attivazione del servizio MNP. Il Cliente prende atto e accetta che, qualora la richiesta del servizio di MNP non vada a buon fine in seguito alle verifiche di competenza dell'operatore di provenienza, la carta SIM di Fastweb, sopra indicata e il piano tariffario individuato nel Contratto Fastweb e concluso dal Cliente resteranno attivi con il numero di telefono attribuito da Fastweb in fase di attivazione.
Resta ferma la facoltà del Cliente di recedere dal Contratto con Fastweb secondo le modalità e nei termini ivi stabiliti: in tal caso Fastweb avrà comunque diritto di addebitare al Cliente i corrispettivi
per l'attivazione dei Servizi, per l'utilizzo degli stessi, per i costi direttamente sostenuti e le relative eventuali tasse ed imposte.
Articolo 5. Trattamento del traffico residuo relativamente a carte prepagate
Il servizio di MNP prevede la possibilità di trasferire l'eventuale credito residuo non goduto, di cui il Cliente sia titolare nei confronti dell'Operatore di provenienza, sulla nuova SIM Fastweb. Il credito trasferito sarà al netto di traffico omaggio, promozioni, opzioni o meccanismi di autoricarica e delle eventuali spese del servizio contrattualmente previste dall'Operatore di provenienza. La richiesta di trasferimento è irreversibile. Il trasferimento del credito può essere richiesto solo contestualmente alla richiesta della portabilità del numero mobile ed è in ogni caso subordinato all'espletamento della portabilità del numero mobile a cui è associato. Il trasferimento del credito non avverrà in caso di credito nullo o non sufficiente, ossia inferiore agli eventuali costi del servizio previsti dall'Operatore di provenienza. In alternativa al trasferimento del credito, o nel caso in cui non abbia luogo la portabilità del numero mobile, il Cliente può richiedere la restituzione dell'eventuale traffico prepagato residuo tramite le modalità previste contrattualmente.
Articolo 6. Responsabilità
Le richieste di portabilità inviate sono espletate in base alla disponibilità tecnica e alla capacità di evasione dell'operatore di provenienza. La tempistica indicata potrebbe non essere rispettata per cause non imputabili a Fastweb, che pertanto non sarà ritenuta in alcun modo responsabile.
Articolo 7. Assistenza alla Clientela
Fastweb assicura al Cliente l'assistenza necessaria all'attivazione del Servizio MNP e le informazioni tariffarie correlate al Servizio stesso attraverso il proprio Servizio Clienti contattabile al numero 192 194 e nelle altre modalità rese via via disponibili da Fastweb.
Articolo 8. Trasparenza tariffaria
Fastweb garantisce il servizio di trasparenza tariffaria ai propri Clienti che possono richiedere, in qualsiasi momento, tramite il servizio gratuito 456 se il numero mobile che desiderano chiamare è assegnato o meno ad un Cliente Fastweb.
Articolo 9. Dati personali del Cliente - Elenco Abbonati
Nel rispetto di quanto previsto dalle Delibere 36/02/CONS e 180/02/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dal Provvedimento del 24/02/2011 del Garante per la protezione dei Dati Personali, il Cliente può decidere se e con quali dati essere presente negli elenchi telefonici e nei servizi automatici on line ed off line di ricerca. Se il Cliente è un nuovo abbonato e risponde "NO" o non riconsegna il modulo fornito alla consegna delle SIM o non compila il form on line presente su AREA CLIENTI AZIENDE, i suoi dati non saranno inseriti. Se il Cliente ha cambiato operatore telefonico richiedendo la conservazione del numero (c.d. mobile Number Portability) e non compila o non riconsegna il modulo, saranno mantenute le scelte fatte con il precedente operatore. Qualora i dati del Cliente siano presenti negli elenchi potranno essere utilizzati per le normali comunicazioni tra persone anche per chiamate pubblicitarie, a meno che il Cliente non decida di iscriversi al "Registro pubblico delle opposizioni" per negare il consenso alle telefonate promozionali. Ricordiamo che, alla luce delle modifiche introdotte in merito al "Registro pubblico delle opposizioni", il cliente potrà decidere di iscrivere la sua numerazione anche mobile, riportata o meno negli elenchi telefonici pubblici, o il corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, per opporsi alla ricezione di telefonate promozionali o all'invio di altro materiale pubblicitario, di vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonché per revocare i consensi precedentemente espressi a tal fine.
L'iscrizione nel Registro può avvenire con una delle seguenti modalità:
- Per e-mail: iscrizione@registrodelleopposizioni.it inviando l'apposito modulo disponibile nella area dedicata Registro pubblico delle opposizioni (registrodelleopposizioni.it)
- Tramite il numero verde: 800 957 766 per utenze fisse o 06 42986411 per cellulari
- Tramite Web compilando il form elettronico disponibile nell'area dedicata.

Articolo 10. Indennizzi
Ai sensi della Delibera n. 147/11/CIR, su richiesta del Cliente è previsto, in caso di ritardo nell'attivazione della portabilità del numero mobile, un indennizzo di € 2,50 per ogni giorno lavorativo di ritardo fino ad un massimo di € 50. L'indennizzo non è dovuto per ritardi non superiori a due giorni lavorativi. Per ritardi superiori a due giorni lavorativi il computo dell'indennizzo tiene conto di tutti i giorni di ritardo compresi i primi due. Il cliente avrà la possibilità di richiedere l'indennizzo effettuando la richiesta tramite il Customer Care 192.194, oppure tramite raccomandata A/R indirizzata a Fastweb Servizio Clienti Azienda, C.P. n. 126 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) o inviando una PEC all'indirizzo servizioclientiaziende@pec.fastweb.it. Fastweb accrediterà la somma dovuta sul primo conto telefonico utile per i contratti post-pagati o tramite incremento del credito per i contratti prepagati.
Informativa ai Sensi Del D.Lgs 196/2003 (Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali)
Il cliente avrà sempre il diritto di accedere ai suoi dati personali, richiedere la rettifica e la cancellazione, la limitazione dei trattamenti che lo riguardano nonché di opporsi ai medesimi trattamenti e di chiedere la portabilità dei suoi dati, secondo quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR, in maniera autonoma accedendo alla MyFastweb oppure rivolgendosi ai punti di contatto indicati di seguito:

Ufficio Privacy Piazza Adriano Olivetti 1, 20139
- Indirizzo mail: privacy@Fastweb.it
- Call Center: 192 194

B-MOD8-UPSELL-SMALL-GIU25

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (artt. 12-14 Regolamento UE n. 679/2016)

Noi di Fastweb S.p.A. ti informiamo dei trattamenti dei dati personali che, come “titolare” ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (il “Regolamento”), effettuiamo per proporre la nostra offerta e per concludere ed eseguire i contratti con i nostri clienti.
Il rapporto che vogliamo avere con te è basato sulla trasparenza e sulla fiducia. Per noi sono valori fondamentali che mettiamo in campo per darti il massimo della qualità dei servizi che hai acquistato da noi, per svilupparne e proportene sempre di nuovi, studiati per migliorare la tua vita e le tue attività. Trasparenza vuol dire che questo documento è scritto in modo semplice, con molti esempi pratici. Nel caso dovessimo utilizzare termini legali specifici, cercheremo di spiegarli, per renderti il più informato e consapevole possibile sull’uso dei dati e i sui tuoi diritti.

Quali dati? I dati che trattiamo sono essenzialmente quelli che ci hai fornito durante lo scambio delle nostre proposte commerciali, e per concludere i contratti, ad esempio il tuo nome e cognome, l’indirizzo dell’abitazione e il numero di telefono, i dati di pagamento (es., estremi del conto bancario o della carta di credito) ecc.
Inoltre, alcuni dati sono generati direttamente o indirettamente nel fornirti i nostri servizi, come i dati sul tuo account, sulle opzioni contrattuali sottoscritte e sui tuoi contatti con il nostro servizio clienti, quelli di fatturazione, di traffico (es., i numeri chiamati, data e ora della chiamata) o che derivano dall’uso dell’Area Clienti Aziende e delle nostre App, i dati sulle tue abitudini di consumo, sulle tue preferenze e sui tuoi interessi o dalle tue risposte ai questionari di gradimento sui servizi Fastweb (fisso, mobile, assistenza, ecc). Fastweb può trattare dati forniti da terze parti e/o partner, ad esempio dati sulla solvibilità dei propri clienti, provenienti da registri e archivi pubblici e privati. Inoltre possiamo ricevere dati che ti riguardano quando adempiamo a provvedimenti delle Autorità pubbliche.
Per quali finalità? Il trattamento dei tuoi dati avviene per varie finalità, alcune sono legate strettamente alla attivazione e erogazione dei servizi, altre sono relative al miglioramento e ampliamento dell’offerta che ti viene proposta. Te le descriviamo qui di seguito.

1) I dati ci occorrono prima di tutto per attivare il servizio che hai contrattualizzato con Fastweb e per per poterlo gestire e migliorare nel tempo.
Per fare qualche esempio pratico, trattiamo i tuoi dati per gestire le tue richieste, far funzionare i servizi e verificare eventuali problematiche tecniche, garantire il roaming e l’interconnessione, per rispondere alle tue segnalazioni quando contatti il Servizio Clienti, per inviarti periodicamente le tue fatture o per trasmetterti messaggi di servizio e avvertirti che è disponibile una nuova tecnologia che ti consente di vivere un’esperienza internet ancora migliore (ad esempio, quando nella tua zona arriva la Fibra Ottica).
Ci sono poi vari adempimenti previsti dalle leggi. Ad esempio, siamo tenuti a conservare il contratto e le fatture che ti riguardano, a inviarti comunicazioni istituzionali se ce lo chiedono Autorità pubbliche in caso di calamità e altri eventi eccezionali. Dobbiamo anche rispondere e adempiere alle richieste dell’Autorità giudiziaria per fini di giustizia, e per la prevenzione e repressione dei reati.
Sempre in relazione ai servizi attivati, potremmo usare i tuoi dati di contatto anche per informarti di quando sono disponibili nuovi servizi o prodotti (ad esempio il servizio mobile, un modem più potente, nuovi contenuti fruibili con l’accesso internet ecc.) analoghi a quelli che hai già acquistato da Fastweb o promozioni nostre o di nostri partner che ti consentono di avere sconti e altri vantaggi sui servizi già attivi.

2) Usiamo i dati per verificare le informazioni e la puntualità dei pagamenti con l’obiettivo di instaurare un rapporto di trasparenza e fiducia che tuteli te da furti d’identità e Fastweb dal rischio del credito. Lo facciamo grazie alla consultazione, di archivi pubblici e privati con informazioni finanziarie (es., iscrizioni pregiudizievoli, protesti), del S.I.Mo.I.Tel. – “sistema informatico integrato sulle morosità intenzionali nel settore della telefonia”), o di sistemi sull’identificazione personale (es., Sistema di prevenzione delle frodi con specifico riferimento al Furto d’Identità). Potremo trattare questi dati, anche congiuntamente a informazioni già in possesso di Fastweb sui contratti in corso o cessati, ad esempio per valutare se attivare o meno un nuovo contratto o una determinata modalità di pagamento. I dati possono occorrere anche per verificare il rispetto degli obblighi contrattuali, al fine di variare i contratti o di instaurare nuovi rapporti contrattuali, oltre che per tutelare, se occorre in giudizio, le ragioni di Fastweb.

3) I tuoi dati potrebbero essere utili per attività che fanno migliorare il nostro servizio e ampliare l’offerta, come le ricerche di mercato o le analisi statistiche fatte da aziende specializzate. Inoltre, potremmo coinvolgerti o informarti su iniziative sociali, culturali, solidaristiche oltre a tenerti informato su prodotti, servizi e offerte speciali di genere diverso e non dipendenti da quelli che hai già acquistato da noi, proposti da Fastweb o da aziende nostre partner commerciali, in modo da garantirti vantaggi sempre più vicini ai tuoi bisogni (es., servizi di domotica per la casa e tanto altro).

4) Potremmo anche contattarti per iniziative, servizi e prodotti, studiati e pensati su misura e solo per te, grazie alla raccolta e allo studio delle tue preferenze, dei tuoi interessi (ad esempio la tua squadra di calcio preferita) e delle tue abitudini (ad esempio se preferisci andare a teatro o al cinema). Per studiare servizi e prodotti migliori e più vicini alle tue esigenze, utilizziamo anche i tuoi dati individuali (es., luogo di residenza, età, servizi e opzioni attive) e di consumo dei servizi di comunicazione (es., volumi di spesa e di traffico), inclusi quelli relativi all’uso delle applicazioni connesse ai servizi forniti da Fastweb, alla partecipazione a programmi fedeltà e ad altre iniziative promozionali di Fastweb. Per fare un esempio, il programma gratuito dedicato ai nostri clienti (FastwebUP) ti propone sempre nuovi vantaggi esclusivi e specifici per te, legati ai tuoi interessi e abitudini (es: puoi vincere un biglietto per un concerto o un altro evento di tuo interesse). Infine la navigazione internet (pagine visitate) potrebbe subire degli adattamenti nella visualizzazione di banner o altre forme di pubblicità, tramite l’utilizzo dei cookies propri e di terze parti per consentirti di valutare offerte e promozioni più adatte alle tue esigenze (per maggiori dettagli visita la “cookies policy” disponibile sul sito Fastweb.it)

5) La formulazione di offerte personalizzate potrebbe essere costruita anche a partire da dati aggregati per “classi” di clienti di Fastweb distinte per abitudini e propensioni di consumo, sempre per migliorare i servizi da offrirti e renderli più adatti alle tue esigenze, ad esempio in relazione alle opzioni tariffarie o al numero di SIM attive, o la tecnologia utilizzate per erogare il servizio.

Per ognuna delle finalità che ti abbiamo sopra descritto ti indichiamo la “base giuridica” – vale a dire, per quali ragioni il trattamento è consentito – precisando quali trattamenti sono necessari e quali dipendono da una tua scelta.
I trattamenti descritti al punto 1) sono necessari per formare ed eseguire i contratti e per adempiere ai connessi obblighi di legge. Le informazioni per te sui prodotti e servizi analoghi a quelli già acquistati e sulle promozioni con vantaggi sui servizi attivi dipendono dal legittimo interesse di Fastweb a coltivare il rapporto commerciale con i suoi clienti facendoti conoscere le integrazioni, le innovazioni e le promozioni più coerenti con le loro scelte. Per tua massima garanzia, con le modalità che sono indicate in fondo a questa informativa potrai chiedere informazioni sul test di bilanciamento che Fastweb ha svolto, in base all’art. 6, par. 1, lett. f), del Regolamento, per garantire la prevalenza dei tuoi interessi, diritti e libertà fondamentali e in ogni caso opporti in qualunque momento ai trattamenti per tale specifica finalità. Anche i trattamenti descritti al punto 2) sono necessari alla formazione ed esecuzione del contratto e comunque per il perseguimento del legittimo interesse di Fastweb alla corretta formazione ed esecuzione del rapporto, e per l’adempimento degli obblighi che ne nascono e, in ogni caso, alla tutela delle sue ragioni contrattuali. L’acquisizione dei dati per le finalità indicate ai punti 1) e 2) è dunque necessaria e costituisce un requisito essenziale per la conclusione e l’esecuzione del contratto, in mancanza del quale non sarebbe possibile attivare e svolgere il servizio, salvo quanto si è detto sulla tua facoltà di opporti alle informazioni sui servizi e prodotti analoghi.
I trattamenti descritti ai punti 3), 4) e 5) dipendono invece dal tuo consenso ed interesse verso le iniziative che sono legate a queste finalità. In ogni momento potrai decidere se dare o revocare ogni singolo consenso. Questi trattamenti non sono necessari per la conclusione dei contratti e l’erogazione dei servizi ma in mancanza non potremo assicurarti una maggiore informazione sugli sviluppi dei nostri Servizi, prodotti, promozioni e un migliore adeguamento degli stessi alle tue esigenze, o non potremo farti accedere a servizi e offerte speciali a te riservate dai suoi partner commerciali o da altre aziende. In ogni caso non sussistono conseguenze in caso di un tuo rifiuto o della revoca del consenso prestato (ovviamente le attività svolte prima della revoca del consenso si ritengono valide e lecite).
Tieni presente che le comunicazioni di cui ai punti 3), 4) potranno avvenire in modalità tradizionali (es., telefonate con operatore), automatizzate (es., telefonate senza operatore) e assimilabili (es:e-mail, sms, notifiche su App). Tu potrai sempre esercitare il diritto di opposizione, nelle modalità indicate in fondo. L’opposizione, in assenza di tua indicazione contraria, verrà riferita tanto alle comunicazioni tradizionali quanto a quelle automatizzate. Sempre con le modalità indicate in calce, tu potrai anche precisarci se intendi prestare il consenso solo per le comunicazioni in modalità tradizionali.
La profilazione aggregata indicata al punto 5) si basa sul legittimo interesse di Fastweb, per come valutato dal provvedimento ex art. 17 del D.Lgs. n. 196/2003 del Garante per la protezione dei dati personali “Verifica preliminare relativa al trattamento dei dati personali aggregati della clientela da parte di Fastweb”, del 21 gennaio 2010 e nel rispetto delle garanzie e delle misure ivi previste. Per questi trattamenti, potrai chiedere una copia del provvedimento del Garante e resta sempre salva la tua facoltà di opporti con le modalità indicate in calce.

A chi possiamo comunicarli? Per poter erogare il servizio, dare assistenza ed arricchire l’offerta, noi di Fastweb collaboriamo con molte aziende, enti e fornitori che ci supportano nelle varie attività. Ad esempio, il tecnico che porta la Fibra di Fastweb fino alla tua abitazione/azienda, oppure l’operatore del Servizio Clienti al quale ti rivolgi per avere aiuto o chiarimenti sui servizi sono dipendenti delle aziende che collaborano con noi, che possono per la loro attività accedere ai tuoi dati al fine di garantire la corretta assistenza o il servizio richiesto.
Di seguito ti spieghiamo nel dettaglio a chi e come vengono resi noti i tuoi dati. Sappiamo che il linguaggio utilizzato in alcuni casi è un po’ tecnico, occorrendo anche per adempiere al Regolamento n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, ma ribadiamo che l’obiettivo ed il significato sono quelli che ti abbiamo raccontato sopra, ossia garantirti un servizio migliore, un’offerta sempre più ampia e vicina ai tuoi bisogni e se necessario offrirti l’opportuna assistenza tramite i nostri canali.
Per le finalità di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) i tuoi dati potranno essere comunicati o comunque trasferiti - anche all’estero, all’interno e all’esterno dell’Unione Europea, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente - alle società del gruppo al quale appartiene Fastweb, alla rete di vendita Fastweb (es., agenti/call center, concessionari, distributori, ecc.), ai nostri fornitori (es., prestatori di servizi informatici e telematici, anche cloud, di assistenza alla clientela, manutenzione e assistenza tecnica, installazione, amministrazione e fatturazione, imbustamento e spedizione, ricerche di mercato, consulenti legali, fiscali e del lavoro ecc.), a banche e prestatori di servizi di pagamento, sistemi pubblici e privati, come il S.I.Mo.I.Tel. o il Sistema pubblico per la prevenzione delle frodi, che operino per la tutela del credito e la prevenzione di frodi e dei furti d’identità, società di recupero crediti, altri operatori di comunicazione per la gestione dei rapporti di interconnessione e roaming, a soggetti pubblici, per la concessione di contributi e ausili di qualsiasi genere connessi alla prestazione dei servizi Fastweb, ad amministrazioni ed altre autorità pubbliche in adempimento di obblighi normativi. Per le finalità di cui al punto 5), come anticipato, la cessione dei dati potrebbe avvenire in favore di soggetti operanti nei settori dei servizi di informazione e comunicazione, servizi di energia elettrica e gas.
Nel caso di trasferimenti all’esterno dell’Unione Europea, lo stesso sarà limitato a Paesi per i quali sussista una decisione di adeguatezza della Commissione UE, come ad esempio la Svizzera (decisione del 26 luglio 2000) e gli Stati Uniti (decisione n. 2016/1250). Negli altri casi (Albania), il trasferimento è soggetto a garanzie adeguate secondo il regolamento UE n. 679/2016, artt. 46, 47 e 49, comma 2, quali “clausole tipo” adottate o approvate dalla Commissione UE, codici di condotta e meccanismi di certificazione. Tu potrai chiedere le informazioni al riguardo, compresa una copia dei dati o l’indicazione del luogo dove gli stessi sono stati resi disponibili, rivolgendosi ai punti di contatto indicati in calce.
In che modo e per quanto tempo li trattiamo? Per noi la sicurezza e la corretta conservazione dei tuoi dati sono fondamentali, anche per prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti e la distruzione o la perdita accidentale dei dati.
È per questo che i trattamenti sono svolti nel rispetto di misure di sicurezza adeguate, da Fastweb, in qualità di titolare, dai suoi Responsabili esterni dei trattamenti (es., gli agenti della rete vendita edi regolai fornitori) e da soggetti posti sotto la loro autorità e adeguatamente istruiti, nonché dagli altri destinatari sopra menzionati. In taluni casi, ad esempio le partnership commerciali tra Fastweb e altre aziende per offerte congiunte di prodotti e servizi, queste altre aziende potrebbero operare autonomamente come “titolari” dei trattamenti da loro svolti, sui quali ti forniranno un’informativa separata.
I trattamenti sono svolti in modalità manuale e/o elettronica. Nel caso dei trattamenti di profilazione aggregata e di profilazione individuale (punti 4 e 5 della finalità), vi possono essere anche processi decisionali e di analisi dei dati automatizzati, secondo la logica di adeguare al fine di fornirti servizi sempre nuovi, adeguare le opzioni e le offerte commerciali alle tue caratteristiche e alle preferenze di consumo tue e degli altri clienti di Fastweb. In ogni caso, tali trattamenti non produrranno per te ulteriori effetti, con la garanzia che nessun servizio verrà attivato automaticamente, chiederemo sempre a te. Altri processi decisionali automatizzati ci potrebbero essere in fase di pre-attivazione dei contratti e dei servizi, quando compiamo le verifiche sul credito interrogando il data base di società specializzate che forniscono indicatori sintetici come ad esempio Crif o volte a scongiurare le frodi e i furti di identità, tramite interrogazione dei Database di Sogei e di Crif. Come sola conseguenza per te, potrebbe derivarne un rinvio o un impedimento alla conclusione di un contratto o all’attivazione di servizi con una specifica modalità di pagamento, che cercheremo comunque di superare il più rapidamente possibile proponendoti delle alternative.
I dati sono trattati per il tempo utile alla formazione e per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati, cioè da quando entri in contatto con Fastweb per diventarne cliente e fino a quando decidi di rimanere con i nostri servizi. Dopo la cessazione del contratto, i dati sono conservati per un periodo massimo di 10 anni, legato alla prescrizione legale dei diritti, per gestire le code del rapporto contrattuale e per risolvere altre tematiche che potessero aprirsi (es., eventuali controversie e la difesa degli interessi reciproci) nonché per adempiere agli obblighi di conservazione previsti dalle leggi. Il tempo di conservazione potrebbe prolungarsi nella misura necessaria a chiudere a ogni effetto queste tematiche (es., per concludere le eventuali controversie). Per quanto riguarda i dati di traffico telefonico e telematico e le chiamate senza risposta, ti informiamo che saranno trattati da Fastweb per finalità di accertamento e repressione dei reati, per i tempi previsti dalla legge.
Qualora tu abbia prestato il consenso di cui ai punti 3), 4) e 5) che precedono, potremo trattare i tuoi dati per le finalità ivi indicate per un tempo massimo di 2 anni, salvi eventuali tempi inferiori prescritti dalla legge e applicabili secondo le circostanze (es., legati all’iscrizione nel registro delle opposizioni). In tutti i casi, anche dopo la cessazione del contratto resta salvo il tuo diritto di opporti alla prosecuzione di tali trattamenti revocando il consenso già dato. Puoi trovare il dettaglio sui tempi di conservazione dei dati in base alle finalità nella Tabella allegata.

Quali sono i tuoi diritti? Tu hai il diritto di chiedere l’accesso ai tuoi dati personali, la rettifica e la cancellazione degli stessi, la limitazione dei trattamenti che ti riguardano nonché di opporti ai medesimi trattamenti, anche quelli effettuati per le finalità di profilazione aggregata di cui al punto 6), e di chiedere la portabilità dei tuoi dati, secondo quanto previsto dagli artt. 15-22 del regolamento UE n. 679/2016. Come si è detto, rispetto ai trattamenti informativi e di profilazione fondati sul legittimo interesse di Fastweb (finalità 1 e 5) e per finalità promozionali e commerciali (finalità 3, 4) tu hai il diritto di opporti e di revocare il consenso in qualunque momento, senza pregiudicare la liceità dei trattamenti basata sul consenso prestato prima della revoca, in maniera autonoma accedendo alla tua Area Clienti Aziende oppure rivolgendoti ai punti di contatto indicati in fondo.
Ti ricordiamo che, alla luce delle modifiche introdotte in merito al “Registro pubblico delle opposizioni”, potrai decidere di iscrivere la tua numerazione anche mobile, riportata o meno negli elenchi telefonici pubblici, o il corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, per opporti alla ricezione di telefonate promozionali o all’invio di altro materiale pubblicitario, di vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonché per revocare i consensi da te precedentemente espressi a tal fine. L’iscrizione nel Registro può avvenire con una delle seguenti modalità:
Per e-mail: iscrizione@registrodelleopposizioni.it” inviando l’apposito modulo disponibile nella area dedicata al Registro pubblico delle opposizioni (registrodelleopposizioni.it)
Tramite il numero verde: 800 957 766 per utenze fisse o 06 42986411 per cellulari
Tramite Web compilando il form elettronico disponibile nell’area dedicata.

Hai altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Troverai indicate le modalità sul sito web istituzionale del Garante.

A chi puoi rivolgerti? Come ti abbiamo detto, puoi gestire i tuoi consensi e le tue opposizioni in modo autonomo attraverso la tua Area Clienti Azienda. Puoi anche chiamare il servizio Clienti (192 194) o recarti nei Negozi Flagship Fastweb.
In ogni caso, per l’esercizio di tutti i tuoi diritti considera che la sede di Fastweb S.p.A. è in Piazza Adriano Olivetti, 1, 20139 Milano e che puoi inviare una comunicazione ai seguenti punti di contatto:
Fastweb Ufficio Privacy Piazza Adriano Olivetti, 1, 20139 Milano - Indirizzo mail: privacy@Fastweb.it -
Call Center: 192 194. In base all’art. 37 del regolamento UE n. 2016/679, abbiamo anche designato un Responsabile della protezione dei dati.

I suoi dati di contatto sono:
mail - dpo@Fastweb.it, indirizzo Piazzale Luigi Sturzo 23, 00144 Roma.

B-MOD8-UPSELL-SMALL-GIU25

INFORMATIVA SUI SERVIZI DI RETE FISSA FASTWEB

1. L'Informativa sui Servizi
L'Informativa sui Servizi (di seguito per brevità anche "IsS"), unitamente alla Proposta, all'Offerta Commerciale e alle Condizioni Generali di Contratto Fastweb rispondono all'esigenza di fissare principi e regole nei rapporti tra gli Operatori di comunicazioni che erogano servizi al Pubblico ed i Clienti.
2. I nostri Principi
Fastweb S.p.A. è uno dei principali operatori italiani di servizi di telecomunicazione su rete fissa e il primo operatore a livello mondiale ad avere sviluppato una rete IP per la fornitura di servizi Triple Play (voce, dati,).
Cortesia e trasparenza sono i nostri principi cui ci ispiriamo per assicurare la massima disponibilità ed accessibilità alle informazioni sui servizi offerti e sulle società. Il nostro obiettivo è quello di assicurare un flusso continuo di informazioni in merito ai servizi offerti, alle modalità di accesso e fruizione, nonché a tutte le iniziative aziendali di potenziale interesse, attraverso il Servizio Clienti, inserti e materiale informativo inviato direttamente, Internet, manifesti pubblicitari, comunicati radiofonici e televisivi, pubblicazioni sulla stampa locale e nazionale. La nostra finalità è quella di soddisfare per quanto possibile le richieste del Cliente che per questo è invitato ad avanzare proposte e suggerimenti che saranno esaminati con attenzione per migliorare la qualità dei servizi forniti. I nostri servizi sono forniti secondo criteri di efficienza ed efficacia, adottando le soluzioni tecnologiche e organizzative più in linea con il raggiungimento di tali obiettivi. Fastweb fornisce i propri servizi rispettando i principi di uguaglianza dei diritti e di non discriminazione con riguardo a sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche, ispirando i nostri comportamenti nei confronti del Cliente a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. Ci impegniamo a fornire tutte le informazioni in merito ai servizi offerti e le relative condizioni economiche e tecniche di fornitura, cercando di utilizzare un linguaggio semplice, chiaro e comprensibile.
Continuità
Fastweb si impegna a fornire i servizi in modo regolare, continuativo e senza interruzioni e, nei casi di irregolare funzionamento o interruzione del servizio, a porre in essere tutte le misure necessarie per ridurre la durata di eventuali interruzioni al fine di minimizzare il disagio arrecato. I Servizi Fastweb alimentati tramite energia elettrica, sono forniti per l'accesso diretto sia su Fibra Ottica ("Fiber to the Home" o "FTTH") o con prevalente tecnologia in Fibra Ottica ("Fiber to the Node" o FTTN, VULA o Bitstream NGA) con velocità di connessione fino a 200 Mbit/s in download, sia attraverso la tecnologia DSL nel caso in cui la tua abitazione non sia ancora raggiunta dalla rete in Fibra Ottica, offrendo velocità di connessione fino a 20 Mbit/s in download. Questo servizio, basandosi su tecnologia e apparati Fastweb installati nelle centrali dell'operatore di accesso, utilizza nell'ultimo tratto il doppino in rame. Negli altri casi, per offerte erogate avvalendosi di servizi wholesale a larga banda la velocità di connessione offerta sarà fino a 7 o 20 Mbit/s in download. Trattandosi di un processo assolutamente innovativo, nella fase di transizione dall'operatore di accesso a Fastweb potrebbero verificarsi alcuni imprevisti. Le operazioni di permuta fisica della linea e di trasferimento del numero telefonico (c.d."Number Portability") potrebbero in casi eccezionali non avvenire in perfetta sincronia, causando l'isolamento temporaneo del telefono del cliente. Per superare questi inconvenienti, Fastweb si impegna quotidianamente al miglioramento del proprio servizio, al fine di rispondere in maniera tempestiva ed efficace alle tue esigenze, ma si trova pur sempre ad operare in un "sistema" misto e plurale che non consente sempre l'individuazione immediata della criticità e le relative soluzioni. In tale contesto Fastweb si impegna a minimizzare i possibili disagi, eventualmente anche offrendo collegamenti temporanei gratuiti, al fine di assicurare continuità nell'erogazione del servizio, in casi specifici di particolare criticità.
3. Il Contratto
3.1 Il Contratto
Il Contratto è l'insieme costituito:
- dalla Proposta relativa ai servizi Fastweb (redatta sulla base del preventivo elaborato da Fastweb, sottoscritta dal Cliente ed accettata da Fastweb)
- dalle Condizioni Generali di Contratto,
- dall'Informativa sui Servizi,
- dall'Offerta Commerciale e da ogni altro allegato che costituisce parte integrante ed essenziale del Contratto.

3.2 Conclusione del Contratto
Il Contratto in relazione ai servizi offerti da Fastweb si intende concluso nel momento dell'attivazione dei Servizi da parte di Fastweb a seguito della tua richiesta. Fermo il caso che precede, il Contratto potrà essere in ogni caso concluso tramite accettazione scritta da parte di Fastweb.
3.3 Procedure di passaggio tra operatori
Se vuoi mantenere il tuo numero di telefono è importante comunicarci in fase di adesione ai servizi Fastweb il tuo codice migrazione o codice segreto ossia il codice che identifica la tua utenza telefonica e che trovi riportato in fattura.
Migrazione: è la procedura che consente il trasferimento della numerazione contestualmente al passaggio della risorsa di accesso. Portabilità (Number Portability Pura): il trasferimento della numerazione generalmente non è associato al contestuale trasferimento della risorsa di accesso, salvo i casi indicati ai punto a) e b). L'Attivazione del servizio avviene con assegnazione di un numero provvisorio nell'attesa dell'espletamento della portabilità che avverrà, per le tecnologie sottoelencate, con le seguenti tempistiche:
a) per i Servizi ADSL contestualmente all'attivazione dei Servizi;
b) per i Servizi Fibra mista rame FTTN contestualmente all'attivazione dei Servizi o anche successivamente secondo quanto previsto al punto c) che segue;
c) per i Servizi con tecnologia Fibra FTTH e Fibra mista rame FTTN, nonché per i Servizi di linea non attiva (LNA), con successiva portabilità della numerazione telefonica, entro circa 20 giorni lavorativi dall'inoltro della relativa domanda al tuo vecchio operatore.

Nel caso in cui l'ordine di migrazione /portabilità non vada a buon fine per codice di migrazione/segreto errato, verrai contattato per comunicarci il codice corretto in modo da consentirci l'invio tempestivo di un nuovo ordine.
Nel caso di ricezione di un KO tecnico da parte del donating alla richiesta di migrazione o portabilità del numero, l'invio del nuovo ordine avverrà tempestivamente salvo impedimenti tecnici o indisponibilità da parte del cliente a concordare la data per l'eventuale intervento tecnico. In caso di ritardo nell' attivazione o nella portabilità del numero, potrai richiedere gli indennizzi previsti da Articolo 6 dell' informativa dei servizi.
3.4 Durata e Condizioni di recesso
Il Contratto avrà efficacia dalla data della sua conclusione ed avrà durata minima di 24 mesi, salvo diversa indicazione nella Proposta e/o nell'Offerta Commerciale. Alla scadenza della durata minima, il Contratto si rinnoverà di anno in anno, qualora non venga inviata da una delle Parti comunicazione di recesso, mediante raccomandata A/R, tramite pec o Area Clienti Aziende con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza.
Qualora la Proposta e/o l'Offerta Commerciale preveda una durata minima differente, il Contratto si rinnoverà in automatico alla scadenza di anno in anno, qualora non venga inviata da una delle Parti comunicazione di recesso, mediante raccomandata A/R, tramite pec o Area Clienti con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza. Qualora il Cliente intenda recedere dal Contratto prima della sua scadenza, Fastweb avrà diritto di ottenere dal Cliente, a titolo di corrispettivo del recesso ex art. 1373, 3° comma, c.c. un importo fisso indicato nell'apposita tabella disponibile sul sito www.Fastweb.it nella sezione Trasparenza. Tale importo tiene in considerazione forfettariamente gli eventuali sconti fruiti dal Cliente, la mancata corresponsione degli Importi Ricorrenti dovuti fino alla scadenza del Contratto ed i costi di gestione del recesso. Il recesso esercitato dal Cliente alla scadenza naturale del Contratto non prevede applicazione di corrispettivo per il recesso.
La comunicazione di recesso dovrà essere inviata a: Fastweb Servizio Clienti, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) o tramite PEC servizioclientiaziende@pec.fastweb.it Qualora il Cliente intenda recedere dal Contratto prima della sua scadenza, Fastweb avrà diritto di ottenere dal Cliente, a titolo di corrispettivo del recesso ex art. 1373, 3° comma, c.c. un importo fisso indicato nell'apposita tabella qui di seguito prevista.
Tale importo tiene in considerazione forfettariamente gli eventuali sconti fruiti dal Cliente, la mancata corresponsione degli Importi Ricorrenti dovuti fino alla scadenza del Contratto ed i costi di gestione del recesso. Il recesso esercitato dal Cliente alla scadenza naturale del Contratto non prevede applicazione di corrispettivo per il recesso. Ti ricordiamo inoltre che entro 60 giorni dalla cessazione del servizio potrai richiedere la riattivazione del tuo numero o il trasferimento dello stesso verso altro operatore.
3.5 Modifiche delle Condizioni Contrattuali
Ogni modifica delle condizioni contrattuali ossia quelle indicate all'articolo 16.1 delle Condizioni Generali di Contratto, compresi eventuali aggiornamenti dei corrispettivi per i Servizi, sarà comunicata tramite apposita comunicazione scritta, in fattura, o via E-mail o nell'Area Clienti Aziende. Tutte le modifiche saranno efficaci decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della loro comunicazione. Il Cliente avrà diritto di recedere dal Contratto e/o dai Servizi oggetto della modifica senza addebito di penali e/o costi di disattivazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro comunicazione nel caso in cui le modifiche determinino un peggioramento della posizione contrattuale del Cliente, non siano imposte dalla legge italiana o dal diritto dell'Unione Europea o non abbiano carattere meramente amministrativo senza impatti negativi sul Cliente.
3.6 Le Apparecchiature
In caso di cessazione parziale o totale del Contratto, le apparecchiature (Router, KIT Wi-Fi e Access Point Wi-Fi) in comodato d'uso o noleggio dovranno essere restituite a Fastweb, perfettamente integre, entro 30 giorni dalla disattivazione dei Servizi da parte di Fastweb.
Per il ritiro delle Apparecchiature il Cliente verrà contattato dal servizio clienti per fissare un appuntamento.
4. Fastweb e i Clienti
4.1 Elenchi Telefonici
Nel rispetto di quanto previsto dalle Delibere 36/02/CONS e 180/02/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dal Provvedimento del 24/02/2011 del Garante per la protezione dei Dati Personali, il Cliente potrà decidere se e con quali dati essere presente negli elenchi telefonici e nei servizi automatici di ricerca. Se il Cliente è un nuovo abbonato e non compila il form online disponibile nell'Area Clienti Aziende, i dati non saranno inseriti. Se invece ha cambiato operatore telefonico richiedendo la conservazione del numero (c.d. Number Portability) e non compila il form online disponibile nell'Area Clienti Aziende, saranno mantenute le scelte fatte con il precedente operatore. Qualora i dati del Cliente siano presenti negli elenchi potranno essere utilizzati per le normali comunicazioni tra persone anche per chiamate pubblicitarie, a meno che il Cliente non decida di iscriversi al "Registro pubblico delle opposizioni" per negare il consenso alle telefonate promozionali. Ricordiamo che, alla luce delle modifiche introdotte in merito al "Registro pubblico delle opposizioni", il cliente potrà decidere di iscrivere la sua numerazione anche mobile, riportata o meno negli elenchi telefonici pubblici, o il corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, per opporsi alla ricezione di telefonate promozionali o all'invio di altro materiale pubblicitario, di vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonché per revocare i consensi precedentemente espressi a tal fine.
L'iscrizione nel Registro può avvenire con una delle seguenti modalità:
- Per e-mail: iscrizione@registrodelleopposizioni.it inviando l'apposito modulo disponibile nella area dedicata Registro pubblico delle opposizioni (registrodelleopposizioni.it)
- Tramite il numero verde: 800 957 766 per utenze fisse o 06 42986411 per cellulari
- Tramite Web compilando il form elettronico disponibile nell'area dedicata.

4.2 Privacy
Fastweb, nell'erogare i servizi contrattualizzati, agisce come Titolare o Responsabile del Trattamento dei dati personali. Qualora Fastweb agisca come Responsabile del Trattamento e le istruzioni previste nel contratto non fossero sufficienti, sarà cura del Cliente prevederle con apposite clausole contrattuali aggiuntive da negoziare con Fastweb. In ogni caso, per l'esercizio di tutti i tuoi diritti considera che la sede di Fastweb S.p.A. è in Piazza Adriano Olivetti 1, 20139 Milano e che puoi inviare una comunicazione ai seguenti punti di contatto: Fastweb Ufficio Privacy, Piazza Adriano Olivetti 1, 20139 Milano - Indirizzo e-mail: privacy@fastweb.it - Call Center: 192 194. In base all'art. 37 del regolamento UE n. 679/2016, abbiamo anche designato un Responsabile della protezione dei dati. I suoi dati di contatto sono: dpo@fastweb.it, indirizzo Piazzale Luigi Sturzo 23, 00144 Roma.
4.3 Disabilitazione chiamate
Fastweb, in ottemperanza a quanto previsto della Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 418/07/CONS e successive integrazioni, ha messo a tua disposizione un servizio di:
Blocco permanente
Le Numerazioni 894, 895, 899, 701 709, 149, 148, 0369, 0769, 10xy sono sempre inaccessibili da rete Fastweb e non raggiungibili neanche su esplicita richiesta. Il blocco permanente agisce invece sulle chiamate verso le numerazioni non geografiche previste dalla delibera AGCOM 600/09/CONS (per la lista completa delle numerazioni visita la tua Area Clienti Aziende). Il blocco permanente deve essere richiesto espressamente dal cliente stesso. Il Cliente potrà disattivare il blocco permanente e/o successivamente riattivarlo chiamando il servizio di assistenza clienti (il blocco agisce sull'intero insieme di numerazioni) al numero 192.194. Il blocco agisce sul paniere di numerazioni consultabili nell'Area Clienti Aziende.
Blocco selettivo a PIN
Il Cliente potrà bloccare/sbloccare gratuitamente le chiamate verso numerazioni (a sovrapprezzo, internazionali, ecc) indicate nella sezione Area Clienti Aziende, contattando il servizio di assistenza clienti (192.194).
4.4 Area Clienti Aziende
Nell'Area Clienti Aziende, un portale Web consultabile anche da PC, sono disponibili gli strumenti per gestire autonomamente l'abbonamento (attivare nuovi servizi, modificare la modalità di pagamento prescelta, visualizzare lo storico fatture, ecc.) e reperire facilmente informazioni relative all'offerta commerciale, con novità e promozioni. È possibile inoltre controllare la "Fattura Fastweb" con i dettagli relativi ai consumi e attivare o disattivare il blocco selettivo di chiamata e modificare le password per accedere ai servizi. Nella sezione Assistenza Clienti dell'Area Clienti Aziende sono disponibili guide e manuali sui servizi Fastweb, approfondimenti tecnici per risolvere in autonomia eventuali problemi e risposte alle domande più frequenti. Nella pagina sono inoltre disponibili altri link utili: richiedere assistenza tecnica e variazioni amministrative e per comunicare in qualsiasi momento con Fastweb. Sarà comunque cura di Fastweb utilizzare canali informativi alternativi a quelli sopra indicati per garantire una corretta informazione a tutti i clienti che nel loro abbonamento non prevedono la connessione ad internet ad esempio utilizzando il box informativo presente nelle fatture.
4.5 Fatturazione e modalità di pagamento
I corrispettivi periodici (importi mensili) sono fatturati con cadenza bimestrale anticipata, salvo diversa periodicità prevista dal Contratto. La fattura in formato elettronico è inviata via E-mail con almeno 15 giorni d'anticipo rispetto alla data di scadenza ed è consultabile in dettaglio nell'Area Clienti Aziende con analoga tempistica. Per gli altri corrispettivi la fatturazione sarà posticipata rispetto alla prestazione del servizio relativo. Il Cliente potrà richiedere il dettaglio dei consumi in bolletta, comunque consultabili nell'Area Clienti Aziende e pagare le fatture tramite R.I.D. In caso di mancato pagamento decorsi 15 (quindici) giorni dal termine di scadenza indicato in fattura, dovrai corrispondere a Fastweb, senza necessità di intimazione o messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti calcolati su base annua, in misura pari al tasso legale corrente, aumentato di 3 punti; tale misura non potrà comunque eccedere quella prevista dalla Legge 7 marzo 1996, n.108 s.m.i.
4.6 Acquisto Servizi aggiuntivi
Il Cliente potrà integrare l'abbonamento in qualunque momento con ulteriori servizi acquistabili contattando il Servizio Clienti.
4.7 Depositi cauzionali
Eventuali depositi cauzionali o anticipi conversazioni saranno restituiti, automaticamente nel caso di modifica della modalità di pagamento o entro 60 giorni dalla data di cessazione del contratto con un riaccredito nell'ultima fattura utile, purché risultino interamente adempiute le obbligazioni derivanti dal Contratto. Qualora l'importo da restituire sia maggiore del valore dell'ultima fattura, il credito restante sarà restituito tramite assegno di traenza. Qualora tali importi fossero restituiti oltre 90 giorni dopo la data di cessazione del Contratto, tali depositi saranno restituiti maggiorati in misura equivalente a quella specificata al precedente punto 4.5.
4.8 Frodi
Nel caso di frode, avente ad oggetto l'uso indebito da parte di terzi del collegamento di rete, il Cliente dovrà presentare una denuncia alle Autorità competenti nelle forme previste dalla normativa vigente e inviare copia della stessa al Servizio Clienti, anche tramite PEC: servizioclientiaziende@pec.Fastweb.it, per poter sospendere i pagamenti relativi al solo traffico denunciato in modo specifico come di origine fraudolenta fino alla definizione della controversia. Gli importi sospesi potranno essere addebitati successivamente solo in caso di insussistenza di frode.
4.9 Contenzioso tra Clienti e Fastweb
Nel caso in cui insorga una controversia non risolvibile nei consueti canali di comunicazione che mettiamo a disposizione, il Cliente può avanzare una richiesta di conciliazione presso i Corecom ed altri organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie. Qualora non si giunga alla definizione di una conciliazione, il Cliente potrà ricorrere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni secondo quanto previsto dalla delibera 173/07/CONS o all'Autorità giudiziaria. Fastweb inoltre mette a disposizione la procedura di conciliazione paritetica attivabile tramite le associazioni dei consumatori.

B-MOD8-UPSELL-SMALL-GIU25

4.10 Servizio Clienti - Recapiti per reclami e attivazione di Servizi Aggiuntivi
Garantiamo un Servizio Clienti attivo negli orari sotto specificati, al quale puoi richiedere informazioni, segnalare disservizi e comunicare eventuali proposte di miglioramento dei Servizi. È previsto l'accesso gratuito ai nostri numeri di assistenza clienti unicamente dalle reti fisse e da rete mobile Fastweb. Al fine comunque di garantire un'appropriata assistenza nel caso di "guasto bloccante", dove per "Guasto Bloccante" si intende l'impossibilità di effettuare e/o ricevere chiamate da tutte le linee e Apparati Fastweb attivati con l'offerta sottoscritta e l'impossibilità di connettersi alla rete Internet a causa di problematiche riscontrate sulla Rete Fastweb, i Clienti possono richiedere agli operatori del Servizio Clienti di essere richiamati senza alcun onere sul terminale mobile dal quale stanno effettuando la chiamata di assistenza. Il Servizio Clienti assicura la tracciabilità del reclamo, attraverso l'assegnazione di un codice cliente. Se il Cliente ritiene che gli impegni assunti nell'Informativa sui Servizi e nel Contratto non siano stati rispettati, potrà presentare un reclamo in forma scritta tramite Raccomandata A.R., PEC ed E-mail, ai seguenti numeri/indirizzi:

Fastweb	Servizio Clienti Azienda	C.P n. 126 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Call Center: 192 194 - 7 giorni su 7 con i seguenti orari: - dalle 8 alle 21 per tematiche amministrative e tecniche - dalle 8 alle 22 per tematiche relative ai domini e per tematiche tecniche di utenti premium, numero gratuito da rete fissa e da rete mobile Fastweb servizioclientiaziende@pec.Fastweb.it

Fastweb si impegna a concludere, ove possibile, i reclami presentati e a fornire un riscontro entro 40 giorni dalla data di ricevimento. La gestione potrebbe richiedere un tempo maggiore nel caso in cui sia necessaria l'emissione di una nota di credito. In caso di accoglimento del reclamo saranno indicati i provvedimenti posti in atto per risolvere le irregolarità riscontrate. In caso di esito negativo il Cliente riceverà una comunicazione scritta.
5. I nostri Servizi
5.1 Servizi di Telecomunicazioni
Sono stati ideati servizi di telefonia vocale con tecnologia VoIP (Voice over IP) e connettività Internet a larga banda, insieme alle più avanzate applicazioni di videocomunicazione-videoconferenza, reti private virtuali (VPN) e servizi B2E (Business to Employee), streaming audio e video, telesorveglianza, Web Housing e Web Hosting, Bandwith on Demand, connettività DWDM superiore a 1 Gigabit/s.
5.2 Tempo di attivazione dei Servizi
• Servizi di Telecomunicazioni con tecnologia Fibra e DSL
Fastweb si impegna ad attivare il servizio concordando con il Cliente i tempi e modalità di intervento, indicando al momento della richiesta la data di possibile attivazione e fissando un appuntamento in cui effettuare l'intervento tecnico, ove richiesto, presso la sede. Pertanto il tempo massimo per l'attivazione del servizio, in caso di esito positivo delle verifiche tecniche, sarà di 60 giorni. In caso di copertura bitstream saranno necessari ulteriori 30 (trenta) giorni per connettività asimmetriche e 60 (sessanta) giorni per connettività simmetriche. Qualora si constati l'impossibilità di procedere all'attivazione o si verifichi un ritardo nell'attivazione del Servizio, per cause imputabili al Cliente o a terzi o comunque dovuto a forza maggiore, Fastweb si impegna a rendere noti i motivi del ritardo e, laddove possibile, i tempi di attivazione. Qualora il ritardo nell'attivazione del Servizio sia imputabile a Fastweb avrai diritto agli indennizzi previsti al punto 6 della IsS. In caso di trasloco Fastweb si impegna a completare la gestione entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Qualora si constati l'impossibilità di procedere al trasloco o si verifichi un ritardo, per cause imputabili al Cliente o a terzi o comunque dovuto a forza maggiore, Fastweb si impegna a rendere noti i motivi del ritardo e, laddove possibile, i tempi di conclusione della gestione. Qualora il ritardo nel trasloco sia imputabile a Fastweb il Cliente avrà diritto agli indennizzi previsti al punto 6 della IsS.
5.3 Tempi di risoluzione dei guasti tecnici bloccanti
• Servizi di Telecomunicazioni
In caso di guasti tecnici della nostra rete di telecomunicazioni, ci impegniamo a intervenire entro 72 ore dalla segnalazione, prima da remoto e, in caso di non risoluzione del guasto, tramite personale dotato di tesserino di riconoscimento. Solo in casi di particolare complessità e/o dovuti a cause di forza maggiore, potrebbe essere previsto un tempo di intervento superiore alle 72 ore. Fastweb si impegna a risolvere i guasti bloccanti, ed a ripristinare il corretto funzionamento dei propri Servizi entro il 1° giorno lavorativo successivo alla data di segnalazione (Next Business Day).
I giorni lavorativi vanno dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (sono quindi esclusi il Sabato ed i giorni festivi). "Guasto Bloccante" si intende l'impossibilità di effettuare e/o ricevere chiamate da tutte le linee e Apparati Fastweb attivati con l'offerta sottoscritta e l'impossibilità di connettersi alla rete Internet a causa di problematiche riscontrate sulla Rete Fastweb.
Non sono considerati "guasti bloccanti" ad es. lievi e/o temporanee alterazioni delle comunicazioni telefoniche, rallentamenti randomici della velocità di connessione, malfunzionamenti degli apparati (PC, Telefoni, Access point Wi-Fi, Switch) utilizzati dal Cliente.
Fanno eccezione i casi di particolare complessità e/o dovuti a cause di forza maggiore nei quali tenteremo comunque di ripristinare il servizio con la massima celerità. Nei casi di manutenzione programmata, che determinano l'interruzione del Servizio, sarai avvisato con almeno 24 ore di anticipo attraverso l'Area Clienti Aziende. Il Cliente avrà diritto a richiedere un indennizzo nel caso in cui i tempi indicati non saranno rispettati.
• Servizi di Telecomunicazioni - Assistenza Premium
Fastweb si impegna a garantire un Tempo di Disservizio per i guasti bloccanti ed a ripristinare il corretto funzionamento dei propri Servizi entro 6 ore lavorative per i clienti in copertura Footprint (FTTH, FTTN e ULL) e di 8 ore per i clienti Bitstream. I giorni lavorativi vanno dal Lunedì al Venerdì (sono quindi esclusi il Sabato ed i giorni festivi). Per ore lavorative si intendono le ore tre le 8.00 e le 20.00. Il Tempo di Disservizio è calcolato in base all'effettivo calendario del cliente, concordato tra il cliente e Fastweb al momento dell'apertura della segnalazione per disservizio bloccante. Sono quindi esclusi dal conteggio gli orari in cui la sede del cliente non è accessibile o il personale che deve supportare Fastweb non disponibile.
6. Standard di qualità dei Servizi e Indennizzi
6.1 Indennizzi
Nel caso di mancato rispetto degli standard relativi a tempi di attivazione il Cliente potrà richiedere a Fastweb un indennizzo pari a 15 Euro per ogni giorno di ritardo, con un indennizzo massimo di 10 giorni per tutte le tipologie di contratto. Nei casi in cui il ritardo supera i 10 giorni, l'indennizzo sarà pagato in una misura che contemperi le richieste dell'abbonato con i limiti della risarcibilità del danno subito per colpa di Fastweb, così come disciplinato nelle Condizioni Generali di Contratto.
Nel caso di mancato rispetto degli standard relativi ai tempi di risoluzione dei guasti bloccanti il Cliente potrà richiedere a Fastweb un indennizzo pari a al 20% del canone mensile per ogni giorno di ritardo, con un indennizzo massimo pari al valore totale dell'importo mensile. Nel caso di mancato rispetto degli standard relativi ai Tempi di Ripristino con servizio Assistenza Premium, il Cliente potrà richiedere a Fastweb, oltre al rimborso dell'importo mensile previsto per il servizio Assistenza Premium un indennizzo pari al 20% dell'importo mensile per ogni giorno lavorativo (8 ore) di ritardo, con un indennizzo massimo pari al valore dell'importo mensile stesso. In caso di ritardo nel trasloco il Cliente avrà diritto ad un indennizzo pari a 15 Euro al giorno per un massimo di 10 giorni. Per irregolare o discontinua erogazione del servizio il Cliente potrà richiedere un indennizzo pari a 5 Euro al giorno per un massimo di 10 giorni.
Nei casi eccezionali in cui si verifichi un'errata attivazione di servizi non richiesti Fastweb non pretenderà alcuna prestazione corrispettiva e provvederà a proprie spese al ripristino delle condizioni tecniche e contrattuali preesistenti, con la massima celerità. In caso di sospensione o cessazione del servizio avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, o in assenza del previsto preavviso il Cliente avrà diritto ad un indennizzo di 5 Euro al giorno per un massimo di 10 giorni. Se non hai ricevuto risposta ai reclami, o se è arrivata oltre il tempo contrattualmente previsto hai diritto ad un indennizzo di 1 Euro al giorno fino ad un importo massimo di 50 Euro. In caso di errore, imputabile a Fastweb nell'inserimento del numero telefonico, del nominativo, o di altri dati dell'abbonato nell'elenco telefonico cartaceo e/o elettronico e/o nei servizi telematici di ricerca, Fastweb corrisponderà un indennizzo, comprensivo del danno emergente e del lucro cessante, forfetario ed omnicomprensivo, pari a 75 Euro. Ci impegniamo, inoltre, a rispettare i valori riportati nei Prospetti di cui all'Allegato 1 della Delibera AGCom 156/23/CONS disponibili alla Pagina Trasparenza Tecnica (se già diponibile indicare il link della pagina di prossima creazione; in caso contrario non linkare nulla). Se dovesse riscontrare che i livelli di qualità del servizio previsti dal contratto non siano stati raggiunti, può effettuare uno speed test direttamente sul sito dell'Autorità http://www.misurainternet.it e inviarci il certificato che verrà rilasciato. In caso di mancato ripristino dei valori relativi agli indicatori da 3 a 7 entro 30 giorni dall'invio del primo certificato, previo invio di un nuovo certificato attestante la mancanza, potrà o recedere gratuitamente entro i successivi 30 giorni o richiedere un indennizzo di 30€. Tale indennizzo:
- sarà accreditato direttamente sulla prima fattura utile trascorsi 30 giorni senza che sia stata manifestata la volontà di recedere gratuitamente dal servizio;
- comporta la contestuale accettazione di navigare in conformità con i valori riportati nel secondo certificato;
- è previsto unicamente per i contratti sottoscritti dopo il 31/07/2023.

Qualora i parametri accettati subissero successivamente ulteriori peggioramenti, potrà recedere gratuitamente dal servizio entro 30 giorni dall'invio di nuovo certificato attestante il peggioramento.
Tutti gli importi degli indennizzi indicati nel presente articolo sono da intendersi IVA compresa.

INFORMATIVA SUI SERVIZI MOBILI FASTWEB

1. L'Informativa sui Servizi
L'Informativa sui Servizi (di seguito per brevità anche "IsS") unitamente alla Proposta, alle Condizioni Generali di Contratto, al Regolamento ove applicabile, all'Offerta Commerciale rispondono all'esigenza di fissare principi e regole nei rapporti tra gli operatori di comunicazioni che erogano servizi al pubblico dei Clienti. La IsS vuole essere uno strumento in grado di sintetizzare non solo i tuoi diritti ma anche gli impegni che Fastweb si assume nei tuoi confronti. L'Informativa sui Servizi è reperibile all'indirizzo www.fastweb.it ed è inviata gratuitamente su richiesta "Area Clienti Aziende": portale di comunicazione ed accesso ai Servizi per i Clienti Fastweb.
2. I nostri Principi
Cortesia e trasparenza sono i nostri principi cui ci ispiriamo per assicurare la massima disponibilità ed accessibilità alle informazioni sui servizi offerti e sulle società. Il nostro obiettivo è quello di assicurare un flusso continuo di informazioni in merito ai servizi offerti, alle modalità di accesso e fruizione, nonché a tutte le iniziative aziendali di potenziale interesse, attraverso il Servizio Clienti, inserti e materiale informativo inviato direttamente, Internet, manifesti pubblicitari, comunicati radiofonici e televisivi, pubblicazioni sulla stampa locale e nazionale. La nostra finalità è quella di soddisfare per quanto possibile le tue richieste, per questo sei invitato ad avanzare proposte e suggerimenti che saranno esaminati con attenzione per migliorare anche grazie a te la qualità dei servizi forniti. I nostri servizi sono forniti secondo criteri di efficienza ed efficacia, adottando le soluzioni tecnologiche e organizzative più in linea con il raggiungimento di tali obiettivi.Fastweb fornisce i propri servizi rispettando i principi di uguaglianza dei diritti e di non discriminazione con riguardo a sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche, ispirando i propri comportamenti nei tuoi confronti a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. Ci impegniamo a fornirti tutte le informazioni in merito ai servizi offerti e le relative condizioni economiche e tecniche di fornitura, cercando di utilizzare un linguaggio semplice, chiaro e comprensibile.
Continuità
Fastweb si impegna a fornire i servizi in modo regolare, continuativo e senza interruzioni e, nei casi di irregolare funzionamento o interruzione del servizio, a porre in essere tutte le misure necessarie per ridurre la durata di eventuali interruzioni al fine di minimizzare il disagio arrecato.
3. Il Contratto
3.1 Il Contratto
Il Contratto è costituito dalla Proposta di Abbonamento relativa ai servizi Fastweb, redatta sulla base del preventivo elaborato da Fastweb e sottoscritta dal Cliente unitamente alle Condizioni Generali di Contratto, all'Informativa sui Servizi, al Regolamento, ove applicabile, all'Offerta Commerciale in essa richiamata, accettata da Fastweb anche tramite attivazione del Servizio.
3.2 Durata e Condizioni di recesso
Il Contratto avrà efficacia dalla data della sua conclusione ed avrà durata minima di 24 mesi, salvo diversa indicazione nella Proposta e/o nell'Offerta Commerciale. Alla scadenza della durata minima, il Contratto si rinnoverà di anno in anno, qualora non venga inviata da una delle Parti comunicazione di recesso, mediante raccomandata A/R, tramite PEC o Area Clienti Aziende con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza. Qualora la Proposta e/o l'Offerta Commerciale preveda una durata minima differente, il Contratto si rinnoverà in automatico alla scadenza di anno in anno, qualora non venga inviata da una delle Parti comunicazione di recesso, mediante raccomandata A/R, tramite pec o Area Clienti Aziende con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza. Se si richiede il passaggio ad un altro operatore di rete mobile, non è necessario inviare questa comunicazione.
Qualora il Cliente intenda recedere dal Contratto prima della sua scadenza, relativamente ad una o più SIM, Fastweb avrà diritto di ottenere dal Cliente, a titolo di corrispettivo del recesso ex art. 1373, 3° comma, c.c. gli eventuali sconti fruiti dal Cliente ed i costi di gestione del recesso o, in alternativa, lo specifico importo forfettario indicato nell'Offerta Commerciale. Nel caso di recesso da un Contratto che include anche un Terminale si applicano oltre all'importo fisso sopra previsto anche le disposizioni dell'articolo 21 delle Condizioni Generali di Contratto.
3.3 Modifiche delle Condizioni Contrattuali
Ogni modifica delle condizioni contrattuali ossia quelle indicate all'articolo 15.1 delle Condizioni Generali di Contratto, compresi eventuali aggiornamenti dei corrispettivi per i Servizi, sarà comunicata tramite apposita comunicazione scritta, in fattura, o via E-mail, nell'Area Clienti Aziende o SMS.
Tutte le modifiche saranno efficaci decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della loro comunicazione. Il Cliente avrà diritto di recedere dal Contratto e/o dai Servizi oggetto della modifica senza addebito di penali e/o costi di disattivazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro comunicazione nel caso in cui le modifiche determinino un peggioramento della posizione contrattuale del Cliente, non siano imposte dalla legge italiana o dal diritto dell'Unione Europea o non abbiano carattere meramente amministrativo senza impatti negativi sul Cliente.
3.4 I terminali e SIM
Per maggiori informazioni sui terminali compatibili con le SIM Fastweb chiama il servizio assistenza clienti.
4. Fastweb e i Clienti
4.1 Elenchi Telefonici
Nel rispetto di quanto previsto dalle Delibere 36/02/CONS e 180/02/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dal Provvedimento del 24/02/2011 del Garante per la protezione dei Dati Personali, il Cliente può decidere se e con quali dati essere presente negli elenchi telefonici e nei servizi automatici di ricerca. Se il Cliente è un nuovo abbonato e non compila il form on-line presente nell'Area Clienti Aziende i suoi dati non saranno inseriti. Se il Cliente ha cambiato operatore telefonico richiedendo la conservazione del numero (c.d. mobile number portability) e non compila il form on-line presente nell'Area Clienti Aziende, saranno mantenute le scelte fatte con il precedente operatore. Qualora i dati del Cliente siano presenti negli elenchi potranno essere utilizzati per le normali comunicazioni tra persone anche per chiamate pubblicitarie, a meno che il Cliente non decida di iscriversi al "Registro pubblico delle opposizioni" per negare il consenso alle telefonate promozionali. Ricordiamo che, alla luce delle modifiche introdotte in merito al "Registro pubblico delle opposizioni", il cliente potrà decidere di iscrivere la sua numerazione anche mobile, riportata o meno negli elenchi telefonici pubblici, o il corrispondente indirizzo postale, riportato nei medesimi elenchi, per opporsi alla ricezione di telefonate promozionali o all'invio di altro materiale pubblicitario, di vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonché per revocare i consensi precedentemente espressi a tal fine.
L'iscrizione nel Registro può avvenire con una delle seguenti modalità:
- Per e-mail: iscrizione@registrodelleopposizioni.it inviando l'apposito modulo disponibile nella area dedicata Registro pubblico delle opposizioni (registrodelleopposizioni.it)
- Tramite il numero verde: 800 957 766 per utenze fisse o 06 42986411 per cellulari
- Tramite Web compilando il form elettronico disponibile nell'area dedicata.

Fastweb S.p.A. - Sede legale e amministrativa Piazza Adriano Olivetti, 1, 20139 Milano Tel. [+39] 02.45451 Capitale Sociale euro 41.344.209,40 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione nel Registro Imprese di Milano 12878470157
Fastweb S.p.A. N. Iscr. Reg. AEE: IT08020000003838 - N. Iscr. Reg. Pile e Acc.: IT09100P00001900 - Contributo Ambientale CONAI assolto - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG

4.2 Privacy
Avrai sempre il diritto di accesso, rettifica e cancellazione delle informazioni che ti riguardano tramite specifica richiesta da inviarsi ai seguenti recapiti:
• Ufficio Privacy Piazza Adriano Olivetti, 1, 20139 Milano
• Call Center: 192 194
• PEC: servizioclientiaziende@pec.Fastweb.it

4.3 Area Clienti Aziende
Fastweb ha creato un portale on line per comunicare con te, consultabile in qualsiasi momento e accessibile dal sito www.Fastweb.it. Nell'Area Clienti Aziende sono disponibili gli strumenti per gestire autonomamente il tuo abbonamento (attivare nuovi servizi, modificare la modalità di pagamento prescelta, ricevere le fatture, ecc.) e reperire facilmente informazioni relative all'offerta commerciale, con novità e promozioni.
È possibile inoltre controllare la fattura con i dettagli relativi ai consumi, attivare o disattivare il blocco selettivo di chiamata o il trasferimento e modificare le password per accedere ai servizi. Nella sezione Assistenza dell'Area Clienti sono disponibili guide e manuali sui servizi Fastweb, approfondimenti tecnici per risolvere in autonomia eventuali problemi e risposte alle domande più frequenti. Sono inoltre disponibili altri link utili per richiedere assistenza tecnica, variazioni amministrative e per comunicare in qualsiasi momento con Fastweb. Sarà comunque cura di Fastweb utilizzare canali informativi alternativi a quelli sopra indicati per garantire una corretta informazione a tutti i clienti che nel loro abbonamento non prevedono la connessione ad internet, ad esempio utilizzando il box informativo presente nelle fatture.

4.4 Modalità di pagamento per offerta post-pagata
I corrispettivi periodici (importi mensili) sono fatturati con cadenza mensile anticipata, salvo diversa periodicità prevista dal Contratto.
Per gli altri corrispettivi la fatturazione è posticipata rispetto alla prestazione del relativo Servizio. Se lo richiedi potrai ricevere la fattura in formato elettronico eliminando in tal modo i costi di spedizione. La fattura cartacea è inviata con almeno 15 giorni d'anticipo rispetto alla data di scadenza ed è consultabile nell'Area Clienti Aziende. Per gli altri corrispettivi la fatturazione sarà posticipata rispetto alla prestazione del Servizio relativo.
Le fatture possono essere pagate tramite Carta di Credito o addebito su conto corrente. In caso di mancato pagamento, decorsi 15 (quindici) giorni dal termine di scadenza indicato in fattura, dovrai corrispondere a Fastweb, senza necessità di intimazione o messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti calcolati su base annua, in misura pari al tasso legale corrente, aumentato di 3 punti; tale misura non potrà comunque eccedere quella prevista dalla Legge 7 marzo 1996, n.108. Fastweb potrà richiedere il pagamento di una penale, nel caso in cui chiedi di riattivare un servizio sospeso a causa del mancato pagamento dei Servizi.

4.5 Infoconsumi
Il servizio di Infoconsumi, disponibile nell'Area ClientiAziende, tramite la numerazione gratuita 4046 (accessibile dall'Italia) e mediante l'applicazione per smartphone e tablet, ti permette di: verificare i consumi e avere informazioni relative alla quota residua di eventuali servizi inclusi con un aggiornamento alle 24 ore precedenti.

4.6 Furto e smarrimento della carta SIM e/o di altro strumento Fastweb
In caso di furto o smarrimento della SIM e/o di altri strumenti quali ad esempio il Terminale, potrai richiedere la sospensione della SIM e il blocco del Terminale fornendo i necessari dati identificativi e previa regolare denuncia presso le Autorità competenti. In caso di ritrovamento della SIM o del Terminale potrai richiedere la riattivazione dei servizi tramite una comunicazione scritta da inviare a Fastweb. La sostituzione della Carta SIM avverrà dietro pagamento del corrispettivo previsto nell'Offerta Commerciale.

4.7 Frodi
Nel caso in cui dovessi subire una frode dovrai presentare una denuncia alle Autorità competenti nelle forme previste dalla normativa vigente e inviare copia della stessa al Servizio Clienti all'indirizzo indicato al punto 4.11 per poter sospendere i pagamenti relativi al solo traffico denunciato in modo specifico come di origine fraudolenta fino alla definizione della controversia.
Gli importi sospesi potranno essere addebitati successivamente solo in caso di insussistenza di frode.

4.8 Contenzioso tra clienti e Fastweb
Se dovesse sorgere una controversia non risolvibile nei consueti canali di comunicazione che mettiamo a tua disposizione, puoi avanzare una richiesta di conciliazione presso i Corecom ed altri organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie. Qualora non si giunga alla definizione di una conciliazione, potrai ricorrere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni secondo quanto previsto dalla delibera 173/07/CONS o all'Autorità giudiziaria.

4.9 Servizio di Assistenza Clienti - Recapiti per reclami e attivazione di Servizi Aggiuntivi
Garantiamo un Servizio di Assistenza Clienti gratuito da rete mobile Fastweb e da reti fisse, negli orari sotto specificati, al quale puoi richiedere informazioni, segnalare disservizi e comunicare eventuali proposte di miglioramento dei Servizi. Il Servizio di Assistenza Clienti assicura la tracciabilità del tuo reclamo, attraverso l'assegnazione di un codice cliente. Se ritieni che gli impegni assunti nella Carta dei Servizi e nel Contratto non siano stati rispettati, potrai presentare un reclamo in forma scritta nell'Area Clienti Aziende nella sezione "Assistenza", oppure tramite Raccomandata A.R. ed E-mail, ai seguenti numeri/indirizzi: Fastweb Servizio Clienti Aziende C.P. n. 126 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Call Center: 192 194 attivo 24 h. su 24 h. 7 giorni su 7 (numero gratuito da rete fissa e da rete mobile Fastweb per le chiamate effettuate in Italia).
Area "Assistenza"
Indirizzo E-mail: enterprise.mvno@Fastweb.it
PEC: servizioclientiaziende@pec.Fastweb.it
Ci impegniamo a concludere, ove possibile, i reclami presentati e a fornirti un riscontro entro 40 giorni dalla data di ricevimento. In caso di accoglimento del tuo reclamo ti saranno indicati i provvedimenti posti in atto per risolvere le irregolarità riscontrate. In caso di esito negativo riceverai una comunicazione scritta.

5. I nostri Servizi

5.1 Servizio telefonico mobile
Fastweb, grazie alla propria tecnologia e all'infrastruttura radiomobile messa a disposizione da uno dei principali operatori di rete mobile italiana, in virtù di un apposito accordo sottoscritto, offre un servizio telefonico che ti consente di inviare e ricevere chiamate (voce, videochiamate, messaggistica e dati) nel territorio nazionale e all'estero (compatibilmente con i Servizi disponibili in roaming internazionale) tramite il servizio di
roaming internazionale; oltre a molti altri servizi, gratuiti o a pagamento, quali - a titolo esemplificativo - accesso alle numerazioni non geografiche, servizi di segreteria telefonica, trasferimento di chiamata, l'eventuale restrizione di chiamate in entrata ed in uscita.

5.2 Mobile Number Portability
È il servizio che ti consente di passare a Fastweb mantenendo il tuo numero telefonico. La richiesta di portabilità può essere effettuata presso i punti vendita o tramite gli altri canali messi a disposizione, compilando il "Modulo di richiesta del Servizio di Portabilità del Numero Mobile" (MNP) con le modalità descritte nel Regolamento di servizio allegato al modulo stesso. All'attivazione della Sim ti verrà assegnato un nuovo numero. Potrai richiedere la portabilità del precedente numero solo nel caso tu sia l' intestatario del contratto mobile presso il vecchio operatore compilando il modulo MNP accompagnato da copia del documento di identità in corso di validità, Codice Fiscale del Delegato Rappresentante e Visura camerale dell'Azienda. La procedura di portabilità prevede che sia effettuata la prevalidazione che i dati forniti siano corretti. A tal fine ti verrà inviato un messaggio SMS con in quale verrà richiesta conferma al fine di proseguire con le successive fasi necessarie per concludere la Portabilità del numero. In caso di mancata conferma, la procedura verrà annullata e la Sim /esim rimarrà attiva con il numero provvisorio in attesa che venga inserita una nuova richiesta di portabilità. La portabilità del numero è di norma espletata entro due giorni lavorativi, in caso di ritardo potrai richiedere gli indennizzi previsti da art 6. la richiesta di portabilità potrà essere soggetta a sospensione/rifiuto nel caso in cui si verifichi una delle causali previste dal Regolamento allegato alle Condizioni Generali di Contratto. Ti ricordiamo che entro 30 giorni dalla cessazione del servizio potrai richiedere la riattivazione del tuo numero o il trasferimento dello stesso verso altro operatore

5.3 Gestione delle risorse di rete
Al fine di evitare fenomeni di congestione della rete o l'uso improprio dei Servizi forniti, Fastweb potrà applicare meccanismi temporanei e non discriminatori di limitazioni all'uso intensivo delle risorse di rete disponibili; ciò potrà comportare interventi di limitazione della velocità di connessione per consentire l'accesso contemporaneo ai servizi di connettività da parte di tutti i Clienti.

6. Standard di qualità dei Servizi e Indennizzi

6.1 Indennizzi
Fastweb si impegna ad attivare la Carta SIM e i relativi servizi entro 48 ore dalla consegna della stessa, fatti salvi i casi di forza maggiore. In caso di irregolare funzionamento del servizio, Fastweb si impegna a risolvere il guasto entro 72 ore dal giorno successivo alla segnalazione, salvo i casi di particolare complessità e/o dovuti a cause di forza maggiore nei quali tenteremo comunque di ripristinare il servizio con la massima celerità.
Parametro
Attivazione del servizio
Irregolare funzionamento del servizio
Reclami riguardanti gli importi addebitati su Conto Fastweb
Indennizzo
15.00 Euro per ogni giorno di ritardo per un massimo di 10 gg.
5.00 Euro per ogni giorno di irregolare funzionamento del servizio per un massimo di 10 gg.
6.00 Euro per ogni giorno di ritardo con un massimo di 80.00 Euro
Fastweb accrediterà la somma dovuta sul primo conto telefonico utile.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PICCOLE IMPRESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO FISSO

Articolo 1 - Definizioni
I termini successivamente indicati, ove riportati con lettera maiuscola, avranno il seguente significato, con la precisazione che i termini definiti al singolare si intendono riferiti anche al plurale e viceversa.
"Apparato": gli apparati, i terminali ed i dispositivi necessari forniti da Fastweb a titolo di comodato d'uso o locazione ("Apparati Fastweb") o a titolo di compravendita o di proprietà del Cliente ("Apparati del Cliente") per consentire la fruizione dei Servizi;
"Area Clienti Aziende": portale di comunicazione ed accesso ai Servizi per i Clienti Fastweb.
"Cliente": l'azienda nella persona del rappresentante legale o di un suo delegato che richiede l'attivazione e la fornitura dei Servizi.
"Condizioni Generali": le presenti condizioni contrattuali che disciplinano la fornitura dei Servizi Fastweb.
"Contratto": la Proposta sottoscritta dal Cliente unitamente alle Condizioni Generali di Contratto, all'Informativa sui Servizi (IsS), nonché all'Offerta Commerciale in essa richiamata e accettata da Fastweb.
"Fastweb": Fastweb S.p.A., con sede in Milano, Piazza Adriano Olivetti, 1, società a socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento
della società Swisscom AG, operatore di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 259/2003.
"Informativa sui Servizi": i diritti, gli obblighi ed i principi che disciplinano i rapporti tra il Cliente e Fastweb. L'informativa sui Servizi è reperibile tra l'altro all'indirizzo www.Fastweb.it
"Offerta Commerciale": i documenti ove sono riportati i termini, le condizioni economiche e le caratteristiche tecniche del Servizio e/o le informazioni illustrate nel sito www.Fastweb.it.
"Proposta": la proposta di abbonamento debitamente sottoscritta dal Cliente con cui quest'ultimo richiede la fornitura dei Servizi. La Proposta potrà contenere elementi di negoziazione del Contratto. Le presenti Condizioni Generali di Contratto, l'Informativa sui Servizi e l'Offerta Commerciale richiamata dalla Proposta costituiscono parte integrante ed essenziale della Proposta.
"Rete Fastweb": la rete di telecomunicazioni di Fastweb attraverso la quale sono erogati i Servizi.
"Servizi": l'insieme dei Servizi prestati da Fastweb ed indicati nell'Offerta Commerciale ivi inclusi eventuali servizi opzionali ("Servizi Opzionali") che permettono al Cliente di personalizzare ulteriormente l'offerta anche successivamente all'attivazione della stessa
"Servizi con tecnologia Fibra": i servizi di telecomunicazione a banda larga prestati da Fastweb tramite fibra ottica ("Fiber to the Home" o "FTTH") o con prevalente tecnologia in fibra ottica ("Fiber to the Node" o FTTN, VULA o Bitstream NGA) come descritti nelle Offerte Commerciali Fastweb e all'indirizzo www.Fastweb.it.
"Servizi xDSL": i servizi di telecomunicazione prestati da Fastweb con tecnologia xDSL.

Articolo 2 - Oggetto
2.1 Fastweb fornirà al Cliente i Servizi specificati nella Proposta, a fronte del pagamento di un corrispettivo, alle condizioni previste dal Contratto e secondo gli standard qualitativi indicati nell'Informativa sui Servizi nel rispetto della normativa vigente.
2.2 Il Cliente prende atto che l'attivazione del Servizio potrebbe essere subordinata all'interruzione del rapporto contrattuale con l'operatore di accesso. In tal caso, l'interruzione dovrà essere effettuata tramite Fastweb che provvederà, dietro espresso mandato del titolare del pregresso rapporto contrattuale con l'operatore di accesso diverso da Fastweb, ad inviare all'operatore predetto idonea comunicazione di recesso.

Articolo 3 - Conclusione del contratto
3.1 Il Cliente richiederà i Servizi consegnando o inviando la Proposta a Fastweb tramite i canali preposti. La Proposta potrà essere revocata dal Cliente in forma scritta tramite raccomandata A/R finché il Contratto non sia concluso.
3.2 Il Contratto si intenderà concluso:
a) nel momento dell'attivazione dei Servizi da parte di Fastweb;
b) fermo restando quanto precede, il Contratto si intenderà comunque concluso con l'accettazione scritta della Proposta da parte di Fastweb.
3.3 Fastweb, potrà valutare di non concludere il Contratto nei seguenti casi:
a) se il Cliente risulti inadempiente nei confronti di Fastweb anche in relazione a precedenti rapporti contrattuali;
b) se il Cliente non fornisca prova adeguata dell'identità del firmatario, della qualità di rappresentante legale o di delegato e dei relativi poteri del firmatario e/o non fornisca ulteriori documenti eventualmente richiesti;
c) se il Cliente non fornisca, ove richiesto, le garanzie previste dal successivo art. 15;
d) se il Cliente risulti iscritto nell'elenco dei protesti o sia assoggettato a procedure esecutive, sia sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali;
e) se sussistano motivi tecnici, organizzativi, commerciali e/o dipendenti dalla Pubblica Amministrazione, che impediscano od ostacolino l'attivazione dei Servizi.

Articolo 4 - Predisposizione ed attivazione dei servizi
4.1 I Servizi saranno attivati da Fastweb entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione da parte di Fastweb della Proposta in seguito ad esito positivo delle verifiche tecniche, salvo i casi in cui subentrino impedimenti oggettivi non imputabili a Fastweb, ivi inclusi quelli dipendenti da operatori terzi. In alcuni casi di copertura bitstream potranno essere necessari ulteriori 30 (trenta) giorni per connettività asimmetriche e 60 (sessanta) giorni per connettività simmetriche. I tempi precisi di attivazione verranno in ogni caso comunicati da Fastweb.
4.2 Ai fini dell'attivazione dei Servizi, Fastweb redigerà, in seguito all'effettuazione di un sopralluogo presso il Cliente, un progetto specifico che indica le modalità di installazione dei Servizi. Il costo per l'esecuzione del progetto verrà addebitato al Cliente e sarà determinato in funzione della complessità dello stesso.
4.3 L'attivazione dei Servizi sarà preceduta, ove necessario, da un'attività di predisposizione delle linee presso il Cliente in conformità al progetto redatto ad hoc da parte di Fastweb secondo quanto previsto dal precedente art. 4.2.
4.4 All'attivazione dei Servizi, Fastweb fornirà gli Apparati a titolo di comodato d'uso o di locazione o in compravendita secondo quanto indicato nell'Offerta Commerciale ed in conformità alla disciplina prevista nel Contratto.

Articolo 5 - Utilizzo dei Servizi e degli Apparati
5.1 Il Cliente utilizzerà i Servizi e gli Apparati in conformità alle leggi, ai regolamenti vigenti ed a quanto previsto nel Contratto, nonché nel rispetto dei diritti dei terzi ed osservando le istruzioni tecniche d'uso eventualmente impartite da Fastweb. I Servizi e gli Apparati dovranno essere utilizzati secondo criteri di buona fede e correttezza, astenendosi dal conseguire vantaggi diversi da quelli connessi alla normale fruizione dei Servizi secondo quanto specificato nell'Offerta Commerciale quali a titolo esemplificativo conseguire o far conseguire a terzi ricariche o accrediti di traffico.
L'utilizzo del Servizio Internet non dovrà comportare la trasmissione e/o divulgazione di lettere a catena o "spam", di informazioni e/o materiali osceni, diffamatori, illegali, blasfemi o contrari all'ordine pubblico. Resta in ogni caso inteso che i Servizi non potranno essere fruiti dal Cliente al di fuori del territorio nazionale italiano
5.2 Qualora il Cliente violi gli obblighi previsti dal presente articolo 5.1, Fastweb potrà, senza preavviso, sospendere, in tutto o in parte, la fornitura dei Servizi.
5.3 Per la fruizione dei Servizi potranno essere impiegati Apparati Fastweb o Apparati del Cliente che dovranno essere omologati e conformi agli standard

Fastweb S.p.A. - Sede legale e amministrativa Piazza Adriano Olivetti, 1, 20139 Milano Tel. [+39] 02.45451 Capitale Sociale euro 41.344.209,40 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione nel Registro Imprese di Milano 12878470157
Fastweb S.p.A. N. Iscr. Reg. AEE: IT08020000003838 - N. Iscr. Reg. Pile e Acc.: IT09100P00001900 - Contributo Ambientale CONAI assolto - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG

internazionali ed in perfetto stato di funzionamento.

5.4 Qualora gli Apparati del Cliente presentino disfunzioni che possano danneggiare l'integrità della Rete o disturbare il funzionamento dei Servizi, o creino rischi per l'incolumità fisica di persone, Fastweb potrà sospendere la fornitura dei Servizi fino a quando tali Apparati siano disconnessi dal punto terminale della Rete Fastweb; in tal caso, Fastweb informerà il Cliente della sospensione, specificando i motivi della stessa.

5.54 Il Cliente sarà responsabile dell'utilizzo dei Servizi e degli Apparati da parte dei propri dipendenti e da terzi in genere. Il Cliente non potrà rivendere i Servizi a terzi, nemmeno parzialmente, senza espressa autorizzazione di Fastweb.

Articolo 6 - Manutenzione dei servizi

6.1 Gli interventi di manutenzione programmata verranno effettuati in orari notturni, ove possibile, ed in ogni caso, con modalità tali da minimizzare i disagi al Cliente. Tali interventi verranno comunicati da Fastweb al Cliente almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'intervento e potranno comportare la sospensione della fornitura dei Servizi.

6.2 Fermo quanto previsto dall'art. 6.1 che precede, Fastweb potrà sospendere la fornitura dei Servizi, senza preavviso e per il periodo strettamente necessario, nei casi di guasti alla Rete e/o agli Apparati.

Articolo 7 - Portabilità della numerazione telefonica

7.1 Il Cliente che vorrà mantenere la numerazione telefonica assegnatagli da altro operatore di telefonia dovrà chiedere a Fastweb l'attivazione del servizio di Service Provider Portability ("SPP"), indicando chiaramente su quali numeri richiede l'attivazione di SPP. Nel caso in cui il Cliente decida di esercitare tale facoltà, la domanda di attivazione del servizio di SPP dovrà essere fatta pervenire a Fastweb contestualmente alla Proposta.

7.2 L'attivazione del servizio di SPP sarà subordinata all'interruzione del rapporto contrattuale con l'operatore assegnatario della numerazione telefonica per la quale si chiede la prestazione del Servizio. Tale interruzione potrà essere effettuata dal Cliente tramite Fastweb che provvederà, dietro mandato del Cliente, ad inviare all'operatore predetto idonea comunicazione.

7.3 Il servizio di SPP sarà attivato da Fastweb di regola entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di attivazione dei Servizi a condizione che il Cliente abbia fornito tutte le informazioni necessarie per il suo espletamento.

Articolo 8 - Variazione dei servizi e dei pagamenti - trasloco

8.1 Il Cliente potrà richiedere cambi tecnologia, integrazioni o variazioni relative ai Servizi ed alle modalità di pagamento secondo quanto indicato nell'Offerta Commerciale. Il Cliente potrà informarsi sugli eventuali costi relativi alle variazioni richieste, contattando il Servizio Clienti Fastweb o accedendo all'Area Clienti Aziende tramite il sito www.Fastweb.it

8.2 Fastweb si riserva di eseguire le variazioni richieste dal Cliente, se tecnicamente e commercialmente fattibili e se compatibili con i Servizi offerti. Le variazioni verranno eseguite da Fastweb nei tempi tecnici strettamente necessari e con l'applicazione dei costi previsti nel Contratto che verranno applicati nella prima fattura utile.

8.3 La richiesta di variazione dei Servizi potrà essere inoltrata esclusivamente da Clienti che siano in regola con gli obblighi di pagamento previsti dal Contratto.

8.4 Nel caso di trasloco del Cliente presso un nuovo indirizzo, quest'ultimo potrà richiedere a Fastweb il trasferimento e l'erogazione del Servizio presso la nuova sede mediante compilazione dell'apposito form disponibile nell'Area Clienti Aziende o tramite l'apposito "Modulo Trasloco" da richiedere al Servizio Clienti Fastweb. La richiesta di trasloco è soggetta a verifiche tecniche da parte di Fastweb e dovrà pervenire a Fastweb almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di trasloco al fine di poter garantire la continuità dei Servizi.

8.5 Fastweb potrà addebitare eventuali costi di gestione per il trasloco indicati nell'Area Clienti Aziende. In ogni caso, il Cliente prende atto ed accetta che il trasloco potrebbe comportare una variazione della tecnologia di collegamento, dell'Offerta Commerciale e del numero di telefono. Nei casi in cui non sarà tecnicamente possibile procedere con il trasloco dei Servizi, questi verranno mantenuti, salvo il recesso da parte del Cliente.

8.6 Le modalità di connessione alla Rete Fastweb potranno essere aggiornate da Fastweb stessa, al fine di migliorare la qualità del Servizio. Eventuali aggiornamenti e cambi di tecnologia effettuati da Fastweb, che comportino una variazione dei corrispettivi dei Servizi, dovranno essere accettate dal Cliente nel rispetto di quanto disposto dall'art. 16.

Articolo 9 - Diritti di proprietà industriale e/o intellettuale

9.1 I Servizi saranno utilizzati dal Cliente nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di Fastweb e/o di terzi.

9.2 Fastweb è titolare del Software della relativa documentazione e di ogni altra informazione e/o dato ("Materiale") forniti al Cliente in esecuzione del Contratto. Il Cliente non è autorizzato alla riproduzione, elaborazione, pubblicazione, diffusione al pubblico, né alla distribuzione e/o ritrasmissione, in qualunque forma e con qualunque mezzo, del Materiale, se non nei limiti di quanto eventualmente necessario per usufruire del Servizio, con espresso divieto di sua cessione a terzi a qualunque titolo, e di qualunque altra forma di sfruttamento economico.

9.3 Qualunque testo, immagine, suono, video, opera, informazione ("Contenuti"), che formi oggetto di diritti d'autore o di diritti connessi o comunque di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di Fastweb, e che sia messa a disposizione del Cliente a mezzo dei Servizi, potrà essere utilizzata dal Cliente unicamente per la fruizione dei Servizi stessi. È vietata la riproduzione, diffusione, pubblicazione, e qualunque altra forma di sfruttamento economico dei Contenuti di titolarità di Fastweb o di cui Fastweb sia licenziataria, non autorizzata da Fastweb stessa.

Articolo 10 - Responsabilità per i servizi

10.1 Salve le ipotesi inderogabili di legge, Fastweb sarà responsabile del danno causato per inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente al danno emergente; resta perciò esclusa la responsabilità per lucro cessante, quali, perdite di ricavi e/o di profitto e/o di opportunità commerciali e/o di affari, nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale.

10.2 Fermo restando quanto sopra e a quanto eventualmente previsto nell'Offerta Commerciale, le Parti convengono che Fastweb non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al Canone annuale relativo al Servizio gravato dal danno. Per i Servizi con durata inferiore all'annualità, la responsabilità di Fastweb sarà limitata al valore complessivo degli Importi Mensili dovuti dal Cliente.

10.3 Fastweb non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente o a terzi in conseguenza di interruzioni, malfunzionamenti, sospensioni o ritardi dei Servizi causati da fatti imputabili al Cliente o a terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore. In particolare, Fastweb non sarà responsabile per danni derivanti da manomissioni o interventi sul Servizio e/o sugli Apparati effettuati dal Cliente o da terzi non autorizzati da Fastweb e/o conseguenti a malfunzionamento, inidoneità o assenza di omologazione degli Apparati del Cliente e/o relativi al contenuto delle comunicazioni trasmesse attraverso i Servizi ed alle modalità di trasmissione delle stesse da parte del Cliente o da terzi che utilizzino i Servizi.

10.4 Resta convenuto tra le Parti che la responsabilità per l'utilizzo dei Servizi che il Cliente potrà offrire a terzi, su espressa autorizzazione di Fastweb rimarrà esclusivamente in capo al Cliente stesso che provvederà ai relativi e necessari adempimenti normativi.

Articolo 11 - Servizio clienti - comunicazioni a Fastweb

11.1 Fastweb mette a disposizione del Cliente
- il Servizio Clienti, contattabile al numero 192.194 attivo 24 h su 24 h, 7 giorni su 7. La chiamata è gratuita da rete fissa e da rete mobile Fastweb.
- l'Area Clienti Aziende accessibile dal sito www.Fastweb.it con le credenziali fornite da Fastweb in seguito all'attivazione dei Servizi.

11.2 Le comunicazioni di cui al presente Contratto, ove non diversamente specificato, dovranno essere inviate tramite raccomandata A/R a Fastweb Servizio Clienti, Casella Postale 126 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) Salvo diversa indicazione, dette comunicazioni potranno essere effettuate anche: via E-mail al seguente indirizzo: Assistenza.ClientiAzienda@Fastweb.it, e ove indicato anche via PEC al seguente indirizzo: servizioclientiaziende@pec.Fastweb.it In caso di raccomandata A/R o E-mail, la ricezione è comprovata rispettivamente dalla ricevuta di ritorno o di trasmissione. Le comunicazioni inviate a mezzo PEC si presumono ricevute il giorno lavorativo successivo a quello di invio; il rapporto di trasmissione del PEC è prova della spedizione e della data di invio.

Articolo 12 - Dati personali del cliente comunicazioni al cliente

12.1 Al fine di consentire l'erogazione dei Servizi, il Cliente dovrà fornire a Fastweb i propri dati identificativi, un numero telefonico di riferimento, un indirizzo E-mail ed un indirizzo PEC per eventuali contatti da parte di Fastweb. Qualunque variazione di tali dati dovrà essere comunicata tempestivamente dal Cliente a Fastweb agli indirizzi di cui all'art. 11.2 che precede.

12.2 Tutte le comunicazioni inviate da Fastweb all'ultimo indirizzo, o recapito telefonico, o recapito di posta elettronica, indicato nella Proposta o reso noto a Fastweb successivamente, si reputeranno da questi conosciute. Qualora il Cliente abbia indicato un indirizzo per la spedizione della fattura diverso da quello della sede legale, tutte le comunicazioni si intenderanno validamente effettuate anche se compiute presso il primo indirizzo.

Articolo 13 - Corrispettivi - fatturazione - pagamenti

13.1 Il pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo dei Servizi sarà effettuato dal Cliente entro il termine indicato nella fattura relativa. Salvo diversa periodicità prevista dal Contratto, le fatture saranno inviate al Cliente con cadenza bimestrale. A tutti gli importi dovuti sarà applicata l'IVA dovuta.

13.2 La fattura verrà emessa in formato elettronico e verrà inviata al Cliente via E-mail. La fattura elettronica ed il relativo dettaglio del traffico sarà disponibile nell'Area Clienti Aziende. Qualora il Cliente scelga la modalità di invio cartaceo gli verrà richiesto un contributo per le spese di spedizione. In qualsiasi momento, il Cliente potrà decidere di variare la modalità di invio della fattura tramite Area Clienti Aziende.

13.3 Le condizioni economiche previste nelle Offerte Commerciali si riferiscono ai Servizi in esse indicati ed escludono gli eventuali costi aggiuntivi relativi all'adeguamento di infrastrutture, dei locali e/o di Apparati di proprietà del Cliente.

13.4 I corrispettivi periodici (Importi Mensili o Canoni), saranno fatturati con cadenza bimestrale anticipata rispetto alla prestazione del relativo Servizio. Per gli altri corrispettivi la fatturazione sarà posticipata rispetto alla prestazione del relativo Servizio.

13.5 Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dal Cliente con i mezzi indicati nella Proposta.

13.6 Nel caso di mancato pagamento decorsi 15 (quindici) giorni dal termine indicato nella fattura, il Cliente dovrà corrispondere a Fastweb, senza necessità d'intimazione o messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti calcolati su base annua in misura pari al tasso legale corrente aumentato di 3 punti; tale misura non potrà comunque eccedere quella prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108. Nel caso di mancato pagamento entro il termine di cui al paragrafo precedente, Fastweb avrà il diritto di sospendere o limitare i Servizi previa comunicazione al Cliente effettuata in conformità alla normativa vigente con addebito dei relativi costi di spedizione e di eventuali costi per gestione amministrativa secondo quanto specificato nella sezione Area Clienti Aziende. La sospensione dei Servizi, per quanto tecnicamente possibile, sarà limitata ai soli Servizi interessati dal mancato pagamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

13.7 Nel caso di mancato pagamento entro il termine di cui al paragrafo precedente, Fastweb avrà il diritto di sospendere o limitare i Servizi previa comunicazione al Cliente. Resta inteso che la sospensione non fa venir meno l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi maturati durante detto periodo. La riattivazione dei Servizi, a seguito del pagamento effettuato dal Cliente, darà diritto a Fastweb di richiedere al Cliente il rimborso dei costi sostenuti così come indicati nell'Area Clienti Aziende.

13.8 Qualora il Cliente non provveda al pagamento entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta sospensione, Fastweb potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermi restando gli ulteriori rimedi di legge.

13.9 Eventuali reclami in merito agli importi fatturati dovranno essere inoltrati a Fastweb nelle forme e nei termini previsti dall'art. 19.2. In assenza di tempestivo reclamo e comunque nei termini previsti dall'art. 19.2, le fatture si intenderanno accettate dal Cliente. La presentazione del reclamo non esime il Cliente dal pagamento nei termini di scadenza degli importi fatturati e non contestati.

13.10 La cessazione, a qualunque titolo, del Contratto non fa venir meno l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi maturati fino alla data della cessazione, comprensivi di eventuali ratei di contributi fissi relativi al periodo di fatturazione in corso alla data di cessazione del Contratto, nonché di quanto eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 17.3 che segue.

13.11 Fastweb potrà cedere a terzi i diritti di credito vantati nei confronti del Cliente derivanti dal presente Contratto, senza che ciò possa in nessun caso comportare una diminuzione della tutela dei diritti di quest'ultimo.

Articolo 14 - Traffico anomalo

14.1 Nel caso in cui siano rilevati volumi di traffico anomalo rispetto al consumo medio del Cliente o rispetto alle previsioni di utilizzo dei Servizi in funzione dell'Offerta Commerciale scelta, Fastweb si riserva la facoltà di sospendere precauzionalmente i Servizi, in tutto o in parte, eventualmente previo avviso telefonico o mediante sms, e di inviare una fattura anticipata.

14.2 In caso di sospensione disposta ai sensi del punto precedente, qualora il Cliente confermasse che il traffico anomalo è stato dallo stesso generato, i Servizi saranno riattivati da Fastweb previo pagamento da parte del Cliente dei corrispettivi per il traffico rilevato. Nei casi in cui il Cliente disconoscesse il traffico rilevato, Fastweb effettuerà i necessari accertamenti. Qualora da tali verifiche risultasse che il traffico anomalo rilevato non fosse generato da cause imputabili a Fastweb, il Cliente sarà tenuto al pagamento dei relativi corrispettivi ai fini della riattivazione dei Servizi. Fastweb potrà, in ogni caso, richiedere la prestazione di idonee garanzie secondo quanto previsto dall'articolo che segue.

Articolo 15 - Deposito cauzionale - Fideiussione

15.1 Il Cliente verserà, su richiesta di Fastweb, un deposito cauzionale infruttifero il cui importo sarà commisurato al valore dei Servizi richiesti e dell'Apparato fornito. Fastweb si riserva la facoltà di accettare, in alternativa al deposito cauzionale, una fideiussione a prima richiesta rilasciata da primario Istituto di Credito. Fastweb potrà richiedere in ogni momento l'integrazione del deposito cauzionale o della fideiussione nel caso in cui la garanzia prestata non risulti più adeguata.

15.2 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1461 c.c., qualora il Cliente non presti le garanzie idonee richieste da Fastweb e previste dall'art. 15.1, nei casi in cui le condizioni patrimoniali del Cliente fossero divenute tali da porre in evidente pericolo l'adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto, Fastweb potrà sospendere i Servizi previo avviso. I Servizi verranno riattivati in seguito alla prestazione della garanzia richiesta da Fastweb. Il mancato rilascio delle garanzie richieste comporterà il perdurare della sospensione dei Servizi sino alla risoluzione del Contratto.

15.3 Per la soddisfazione dei propri crediti vantati ad ogni titolo verso il Cliente, Fastweb potrà rivalersi sulle somme eventualmente versate dal Cliente a titolo di deposito cauzionale ovvero escutere la fideiussione costituita.

15.4 Fastweb provvederà, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di cessazione del Contratto, a restituire al Cliente le somme versate a titolo di deposito cauzionale ovvero liberare la fideiussione, purché risultino interamente adempiute le obbligazioni derivanti dal Contratto stesso.

15.5 Fermo quanto previsto dagli articoli precedenti, nei casi di pagamento dei corrispettivi mediante bollettino postale, il Cliente verserà un deposito cauzionale infruttifero di un importo pari a €200,00 (Euro duecento). Tale importo verrà addebitato nella prima fattura utile e non sarà assoggettato ad IVA, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia fiscale. Fastweb provvederà a restituire al Cliente la somma versata a titolo di deposito cauzionale alla cessazione del Contratto secondo quanto previsto all'art. 15.4 oppure, durante la vigenza del Contratto in seguito a variazione della modalità di pagamento, purché risultino interamente adempiute le obbligazioni derivanti dal Contratto stesso.

Articolo 16 - Modifiche delle condizioni generali di contratto

16.1 Fastweb potrà variare il Contratto, nonché aggiornare i corrispettivi per i Servizi, per i seguenti giustificati motivi: in caso di sviluppo o mutamento della rete e/o delle caratteristiche dei servizi, modifiche di carattere puramente amministrativo, variazione dei costi tecnici e commerciali sostenuti per l'erogazione del Servizio e/o mutamento del contesto competitivo che abbia impatti sull'offerta commerciale, nonché, per sopravvenute esigenze tecniche o gestionali il cui dettaglio verrà comunicato all'atto dell'eventuale modifica. Fastweb potrà altresì modificare il Contratto ed aggiornare i corrispettivi per modifiche delle disposizioni di legge italiana o dell'Unione Europea.

16.2 Tutte le modifiche di cui al punto precedente saranno efficaci decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della loro comunicazione che avverrà con apposita comunicazione in fattura, o via E-mail o nell'Area Clienti Aziende. Il Cliente avrà diritto di recedere dal Contratto e/o dai Servizi oggetto della modifica senza addebito di penali e/o costi di disattivazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro comunicazione nel caso in cui le modifiche determinino un peggioramento della posizione contrattuale del Cliente, non siano imposte dalla legge italiana o dal diritto dell'Unione Europea o non abbiano carattere meramente amministrativo senza impatti negativi sul Cliente.

16.3 Fastweb potrà modificare per ragioni tecniche il numero telefonico assegnato al Cliente, dando un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. In tal caso, su richiesta del Cliente e ove tecnicamente possibile, Fastweb supporterà il Cliente con la registrazione di un messaggio di informazione, gratuito per il chiamante e per il Cliente, relativo alla modifica del numero telefonico. Tale servizio verrà prestato per un periodo di 60 (sessanta) giorni dalla modifica del numero.

Articolo 17 - Durata del contratto - recesso

17.1 Il Contratto avrà efficacia dalla data della sua conclusione ed avrà la durata minima indicata nella Proposta e/o nell'Offerta Commerciale. Alla scadenza della durata minima, il Contratto si rinnoverà di anno in anno, qualora non venga inviata da una delle Parti comunicazione di recesso, mediante raccomandata A/R con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza. In mancanza dell'indicazione di una durata minima si applica la disposizione dell'art.17.2 che segue.

17.2 In mancanza di indicazione nella Proposta e/o nell'Offerta Commerciale di una durata minima, il Contratto avrà durata di un anno e si rinnoverà automaticamente alla scadenza di anno in anno, qualora non venga inviata da una delle Parti comunicazione di recesso, mediante raccomandata A/R con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza.

17.3 Qualora il Cliente intenda recedere dal Contratto prima della sua scadenza, Fastweb avrà diritto di ottenere dal Cliente, a titolo di corrispettivo del recesso ex art. 1373, 3° comma, c.c. un importo fisso indicato nell'apposita tabella prevista nell'Offerta Commerciale, nel sito www.Fastweb.it, nell'Area Clienti Aziende e nell'Informativa sui Servizi. Tale importo tiene in considerazione forfettariamente gli eventuali sconti fruiti dal Cliente, la mancata corresponsione degli Importi Mensili dovuti fino alla scadenza del Contratto ed i costi di gestione del recesso. Il recesso esercitato dal Cliente alla scadenza naturale del Contratto non prevede applicazione di corrispettivo per il recesso.

17.4 Qualora il Cliente intendesse disattivare solo alcuni dei Servizi indicati in Proposta o selezionati attraverso la Procedura di Attivazione, dovrà effettuare una

"Richiesta di Variazione dei Servizi" ai sensi e con le forme del precedente art. 8. In tali casi il Contratto, ove tecnicamente possibile, resterà valido ed efficace per i restanti Servizi. La variazione comporterà l'addebito per il Cliente di un costo ove previsto nell'Offerta Commerciale e/o nel sito www.Fastweb.it.

17.5 Nel caso di richiesta di portabilità della sola numerazione/i telefonica/che verso altro operatore che non comporti anche il trasferimento della risorsa di accesso, il recesso dal Contratto con Fastweb determinerà la cessazione del rapporto esistente relativamente al solo servizio oggetto di trasferimento. Tuttavia, nel caso di portabilità di una numerazione telefonica a cui è associato un servizio aggiuntivo, quest'ultimo sarà disattivato contestualmente al trasferimento del numero telefonico principale al quale è associato. In tal caso, l'Offerta Commerciale per gli altri servizi e/o numerazioni sarà automaticamente rimodulata. Qualora il Cliente intenda esercitare il recesso dal Contratto con Fastweb dovrà richiedere la cessazione per i restanti servizi secondo quanto previsto dall'articolo 17.1

Articolo 18 - Risoluzione del contratto

18.1 Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal Contratto o dalla legge, Fastweb potrà risolvere il Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione scritta al Cliente, restando in ogni caso salvo il diritto alla riscossione dei corrispettivi dovuti dal Cliente ed il risarcimento del maggior danno:

a) nel caso in cui il Cliente risulti iscritto nell'elenco dei protesti, sia sottoposto a procedure esecutive, sia sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali;
b) nel caso di violazione da parte del Cliente delle obbligazioni previste dagli articoli 5.1 (Utilizzo dei Servizi ed Apparati), art. 5.2 (Omologazione e conformità a standard internazionali degli Apparati del Cliente), art. 5.4 (Rivendita dei Servizi a terzi), art. 9.2 e 9.3 (Diritti di proprietà intellettuale e/o industriale), art. 15.2 (Prestazione delle garanzie), art. 20.2 (Normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro), art. 22.5 (Codice Etico), art. 23.2 (Utilizzo degli Apparati nella locazione e nel comodato), art. 24.4 (Pagamento del prezzo degli Apparati);
c) nel caso in cui la prestazione dei Servizi sia sospesa a causa del mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente e siano trascorsi 15 (quindici) giorni dalla suddetta sospensione.

Articolo 19 - Reclami

19.1 Il Cliente potrà inviare a Fastweb eventuali reclami per iscritto tramite raccomandata A/R, PEC ed E-mail agli indirizzi indicati nel precedente art. 11.2. Fastweb esaminerà il reclamo e fornirà un riscontro scritto al Cliente entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento del medesimo. La gestione del reclamo potrebbe richiedere un tempo maggiore e pari a 40 (quaranta) giorni complessivi qualora riguardi fatti di particolare complessità o quando sia necessaria l'emissione di una nota di credito.

19.2 I reclami in merito agli importi fatturati potranno essere inoltrati con raccomandata A/R, PEC o E-mail entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza della fattura. Fastweb esaminerà il reclamo e fornirà un riscontro al Cliente entro 15 (quindici) giorni dall'invio dell'E-mail di notifica di avvenuta ricezione del reclamo. Nel caso in cui il reclamo riguardi fatti di particolare complessità la gestione dello stesso potrebbe richiedere un tempo maggiore.

Articolo 20 - Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

20.1 Le attività oggetto del presente Contratto saranno eseguite in conformità ai requisiti, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previsti dalla normativa vigente.

20.2 In conformità alle previsioni del D.Lgs. 81/2008 ed eventuali s.m.i. (di seguito anche "Decreto") ed ove applicabile in funzione di quanto oggetto del Contratto, il Cliente - committente adempirà a quanto previsto dall'Art. 26 del Decreto; conseguentemente, il Cliente fornirà a Fastweb le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui quest'ultima dovrà operare, informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Cliente in relazione alla propria attività, emetterà la dichiarazione sull'esistenza o meno di rischi di interferenza, e ove necessario, preparerà e consegnerà il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.

Articolo 21 - Legge applicabile - foro competente

21.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

21.2 Ferma ogni disposizione valida in materia ed emanata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del Contratto sussisterà la giurisdizione italiana e sarà competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria del Foro di Milano.

Articolo 22 - Disposizioni varie

22.1 Salvo quanto diversamente previsto nel Contratto, ogni modifica e/o integrazione dello stesso dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

22.2 Il Cliente, ai sensi dell'art. 1407 del codice civile, presta sin d'ora il proprio consenso affinché Fastweb possa cedere il Contratto a terzi.

22.3 Fastweb ha facoltà di commettere a terzi la realizzazione delle opere e dei servizi necessari per l'esecuzione del presente Contratto, ferma restando la sua responsabilità diretta nei confronti del Cliente.

22.4 Il Cliente si impegna a compiere tutto quanto necessario per consentire a Fastweb la corretta esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto. In particolare, il Cliente garantirà l'accesso negli immobili di sua proprietà al personale autorizzato da Fastweb, affinché possano essere effettuati i necessari interventi tecnici sulla Rete e/o sugli Apparati.

22.5 Il Cliente prende atto che Fastweb ha adottato un proprio Codice Etico (di seguito "Codice Etico") ed un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello 231") in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal Decreto Legislativo 231 del 2001. Tale adozione ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati previsti dal suddetto decreto e di evitare l'applicazione delle relative sanzioni. Il Cliente garantirà il rispetto dei principi e delle norme di comportamento contenute nel Codice Etico e nel Modello 231 adottati da Fastweb e disponibili sul sito www.Fastweb.it

22.6 Il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1463 c.c. qualora sopravvengano successivamente alla conclusione motivi tecnici non dipendenti dalla volontà di Fastweb che rendano impossibile l'esecuzione della prestazione dovuta ovvero l'attivazione e/o l'erogazione dei Servizi. Fastweb provvederà a fornirne specifica indicazione e comunicazione al Cliente.

Articolo 23 - Condizioni di comodato d'uso e di locazione degli apparati

23.1 Gli Apparati potranno essere forniti da Fastweb a titolo di comodato d'uso gratuito o di locazione secondo quanto previsto nell'Offerta Commerciale. Il comodato d'uso e la locazione sono disciplinati dal presente Contratto e rispettivamente dalla disciplina prevista dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile e dagli articoli 1571 e seguenti del codice civile.

23.2 Gli Apparati Fastweb, ai sensi degli articoli che precedono, potranno essere utilizzati dal Cliente unicamente per fruire dei Servizi richiesti seguendo le istruzioni d'uso eventualmente fornite da Fastweb ed in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti. Il Cliente provvederà alla loro custodia con la dovuta diligenza, e, durante la fornitura dei Servizi, non potrà rimuoverli, sostituirli, manometterli in alcun modo, né cederli a terzi, neppure a titolo temporaneo, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso. La sostituzione, rimozione, manutenzione, così come qualsiasi intervento tecnico sugli Apparati potranno essere effettuati unicamente da personale autorizzato da Fastweb, fatto salvo quanto previsto all'articolo che segue.

23.3 Il comodato d'uso gratuito e/o la locazione sono strettamente collegati alla sussistenza del Contratto o del Servizio reso da Fastweb. La cessazione del Contratto o del Servizio a cui l'Apparato Fastweb si riferisce, qualunque ne sia la causa, determina perciò l'automatica cessazione del comodato d'uso gratuito e/o della locazione e l'obbligo del Cliente di restituzione del relativo Apparato perfettamente integro entro 15 (quindici) giorni dalla disattivazione dei Servizi da parte di Fastweb, salva l'ipotesi di acquisto da parte del Cliente, se consentita dal Contratto stesso.

23.4 Il Cliente è responsabile in caso di smarrimento, furto o manomissione degli Apparati ed è in tali casi, altresì, tenuto a darne immediata comunicazione a Fastweb. Tale comunicazione dovrà essere confermata dal Cliente a Fastweb entro 7 (sette) giorni a mezzo di PEC (servizioclientiaziende@pec.Fastweb.it) o raccomandata A/R, corredata da copia dell'eventuale denuncia presentata alle autorità competenti.

Articolo 24 - Condizioni di vendita degli apparati

24.1 Qualora previsto dall'Offerta Commerciale, gli Apparati potranno essere acquistati dal Cliente alle condizioni qui di seguito specificate oltre a quelle espressamente indicate in Offerta Commerciale. Fastweb fungerà, in tal caso, da distributore, mentre il produttore sarà la società importatrice/produttrice degli Apparati, diversa da Fastweb, i cui estremi sono indicati nell'apposita targhetta fissata sugli Apparati stessi.

24.2 Il Contratto di vendita è accessorio al Contratto di fornitura dei Servizi, salvo diversa previsione nella Proposta e/o nell'Offerta Commerciale ed è soggetto alla disciplina prevista dal Contratto per al fornitura dei Servizi in quanto applicabile.

24.3 Il contratto di vendita si intende concluso nel momento dell'accettazione scritta da parte di Fastweb della Proposta sottoscritta dal Cliente o, in mancanza, al momento della consegna degli Apparati.

La proprietà degli Apparati con tutti i rischi ed oneri correlati si intende trasferita al momento della consegna degli Apparati.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PICCOLE IMPRESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO MOBILE

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente Contratto i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera maiuscola, avranno il seguente significato, con la precisazione che i termini definiti al singolare si intendono riferiti anche al plurale e viceversa.

"Area Clienti Aziende": portale di comunicazione ed accesso ai Servizi per i Clienti Fastweb.
"Carta SIM": scheda a microprocessore emessa da Fastweb, che, contraddistinta da un numero seriale ed inserita nel Terminale, consente al Cliente la fruizione dei Servizi.
"Cliente": l'azienda nella persona del rappresentante legale o di un suo delegato che richiede l'attivazione e la fornitura dei Servizi.
"Condizioni Generali": le presenti condizioni contrattuali che disciplinano la fornitura dei Servizi.
"Contratto" o "Contratto Fastweb": la Proposta sottoscritta dal Cliente unitamente alle Condizioni Generali di Contratto, all'Informativa sui Servizi (IsS), al Regolamento ove applicabile nonché all'Offerta Commerciale in essa richiamata, accettata da Fastweb anche tramite attivazione del Servizio.
"Fastweb": Fastweb S.p.A., con sede in Milano, Piazza Adriano Olivetti, 1, società a socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società Swisscom AG, operatore di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 259/2003.
"Informativa sui Servizi": i diritti, gli obblighi ed i principi che disciplinano i rapporti tra il Cliente e Fastweb. L'Informativa sui Servizi è reperibile, tra l'altro, all'indirizzo www.Fastweb.it
"Numerazione Mobile Personale": numerazione mobile assegnata al Cliente.
"Offerta Commerciale": i documenti ove sono riportati i termini, le condizioni economiche e le caratteristiche tecniche del Servizio e/o le informazioni illustrate nel sito www.Fastweb.it
"Proposta di Abbonamento" o "Proposta": la proposta di abbonamento del Cliente con cui quest'ultimo richiede la fornitura dei Servizi. La Proposta potrà contenere elementi di negoziazione del Contratto. Le presenti Condizioni Generali di Contratto, l'Informativa sui Servizi e l'Offerta Commerciale richiamata dalla Proposta costituiscono parte integrante ed essenziale della Proposta.
"Regolamento": il regolamento che disciplina la richiesta e la fornitura del Servizio di portabilità del Numero Mobile ("Servizio MNP").
"Rete Mobile": indica l'insieme dei sistemi di trasmissione e degli apparati di commutazione, di instradamento e di interconnessione tramite i quali Fastweb fornisce al pubblico i Servizi.
"Ricarica/che di Traffico": l'accredito di un determinato importo per l'utilizzo di Traffico sulla Carta SIM in funzione dei tagli di ricarica previsti nell'Offerta Commerciale attraverso le modalità periodicamente rese disponibili da Fastweb.
"Rinnovo": periodo della durata di un mese.
"Servizi": indica l'insieme dei servizi forniti da Fastweb e/o da terzi autorizzati da Fastweb e previsti nell'Offerta Commerciale.
"Terminale": l'apparecchio mobile che invia e riceve Traffico quale Punto terminale di Traffico della Rete Mobile utilizzabile dal Cliente in abbinamento con la Carta SIM per poter fruire dei Servizi.
"Traffico": il flusso di voce e/o dati trasmesso attraverso la Rete Mobile specificata nell'Offerta Commerciale.

Articolo 2 - Oggetto

2.1 Fastweb fornirà al Cliente i Servizi specificati nella Proposta a fronte del pagamento dei corrispettivi di cui all'Offerta Commerciale alle condizioni previste dal Contratto e secondo gli standard qualitativi indicati nell'Informativa sui Servizi nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 3 - Conclusione del Contratto

3.1 Il Cliente richiederà i Servizi e la Numerazione/i Mobile/i Personale/i consegnando o inviando la Proposta a Fastweb tramite i canali preposti oppure per mezzo di registrazione vocale della conversazione telefonica. La Proposta potrà essere revocata dal Cliente in forma scritta tramite raccomandata A/R finché il Contratto non sia concluso.

3.2 Ai sensi di legge ed ai fini dell'attivazione dei Servizi, il Cliente fornirà prova della propria identità e della sua qualità di legale rappresentante o di procuratore e dei relativi poteri, previa trasmissione a Fastweb di apposita documentazione a riguardo (copia documento d'identità e documento attestanti i suoi poteri), della cui validità e veridicità è unico responsabile. Fastweb ha facoltà di assumere eventuali ulteriori informazioni ai fini della conclusione del Contratto.

3.3 Il Contratto si intenderà concluso con l'attivazione del Servizio da parte di Fastweb che avverrà mediante connessione in rete della Carta SIM. Il segnale di connessione in rete equivale all'avviso di esecuzione di cui all'art. 1327 c.c., comma 2

3.4 Fastweb potrà valutare di non concludere il Contratto nei seguenti casi:

a) qualora la documentazione richiesta ai sensi del precedente art. 3.2 risulti carente e/o assente;
b) se il Cliente risulti civilmente incapace;
c) se il Cliente risulti inadempiente verso Fastweb e/o società controllate e collegate anche in relazione a precedenti rapporti contrattuali;
d) se il Cliente non fornisca, ove richiesto, le garanzie di cui al successivo art. 9;
e) se il Cliente risulti iscritto nell'elenco dei protesti o sia assoggettato a procedure esecutive, sia sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali;
f) se sussistano motivi tecnici, organizzativi e/o commerciali, che impediscano od ostacolinoin misura rilevante l'attivazione dei Servizi.

Articolo 4 - Carta SIM

4.1 La Carta SIM viene consegnata al Cliente in comodato d'uso ed è abilitata al funzionamento con Terminali omologati compatibili con gli standard tecnici della Rete Mobile specificata nell'Offerta Commerciale. In qualunque caso di cessazione del Contratto, Fastweb si riserva il diritto di chiedere la restituzione della Carta SIM nelle modalità da quest'ultima indicate.

4.2 Alla consegna della Carta SIM saranno comunicati al Cliente in via riservata i Codici PIN e PUK associati alla Carta stessa. Il Cliente sarà responsabile della loro custodia e gestione.

4.3 Nei casi di smarrimento o furto della Carta SIM, il Cliente dovrà effettuare denuncia presso le Autorità competenti e richiedere a Fastweb, anche telefonicamente, la sospensione immediata della Carta SIM e, ove possibile, il blocco del Terminale, fornendo i necessari dati identificativi. Il Cliente dovrà immediatamente inviare a Fastweb copia della denuncia agli indirizzi di cui all'articolo 11.3. La sostituzione della Carta SIM avverrà dietro pagamento del corrispettivo previsto nell'Offerta Commerciale.

4.4 I costi generati dalla Carta SIM rimarranno a carico del Cliente fino al momento della richiesta di sospensione da parte di quest'ultimo effettuata ai sensi del precedente articolo. Il Cliente sarà in ogni caso tenuto al pagamento dei corrispettivi periodici ("Importi Ricorrenti") relativi al periodo che va dalla sospensione fino alla consegna della nuova Carta SIM.

4.5 In caso di smarrimento o furto della Carta SIM, al fine di mantenere il numero telefonico associato alla stessa, il Cliente dovrà richiedere la nuova Carta SIM o la riattivazione della vecchia Carta SIM entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua sospensione.

Articolo 5 - Fornitura dei Servizi

5.1 Fastweb fornirà i Servizi indicati nella Proposta nelle aree geografiche coperte da Rete Mobile, nonchè in quelle coperte dalle reti degli operatori nazionali con i quali abbia concluso accordi di roaming nazionale e degli operatori esteri con i quali abbia concluso accordi di roaming internazionale nei limiti della loro operatività e nel rispetto delle prescrizioni, legislative ed amministrative vigenti in materia.

5.2 Fastweb potrà sospendere i Servizi, anche senza preavviso, nei casi di manutenzione straordinaria e/o guasti della Rete Mobile e delle infrastrutture tecnologiche per il periodo di tempo strettamente necessario.

5.3 Al fine di evitare fenomeni di congestione della Rete Mobile, Fastweb potrà introdurre meccanismi temporanei e non discriminatori di limitazioni

Fastweb S.p.A. - Sede legale e amministrativa Piazza Adriano Olivetti, 1, 20139 Milano Tel. [+39] 02.45451 Capitale Sociale euro 41.344.209,40 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione nel Registro Imprese di Milano 12878470157
Fastweb S.p.A. N. Iscr. Reg. AEE: IT08020000003838 - N. Iscr. Reg. Pile e Acc.: IT09100P00001900 - Contributo Ambientale CONAI assolto - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG

all'uso intensivo delle risorse di rete disponibili; ciò potrà comportare interventi di limitazione della velocità di connessione per consentire l'accesso contemporaneo ai servizi di connettività da parte di tutti i Clienti.

Articolo 6 - Modalità d'uso della Carta SIM e dei Servizi - Traffico anomalo

6.1 Il Cliente dovrà utilizzare la Carta SIM ed i Servizi secondo criteri di buona fede e di correttezza in conformità alle leggi vigenti in materia, al presente Contratto e, in ogni caso, nel rispetto dei diritti di terzi. L'accesso ai Servizi avverrà unicamente mediante il Terminale nel rispetto dei limiti della capacità della Rete Mobile e dei requisiti di qualità indicati nella Carta dei Servizie per uso professionale secondo quanto di seguito meglio specificato (di seguito "Uso Professionale").

6.2 L'Uso Professionale con riferimento alle Offerte che prevedono Traffico illimitato viene definito secondo un profilo standard di Traffico voce e/o SMS e/o dati che rispetta i seguenti parametri:
- Traffico voce uscente sviluppato per Carta SIM non superiore a 10.000 minuti per ciascun mese; e
- Traffico uscente sviluppato per Carta SIM non superiore a 1.250 SMS per ciascun mese; e
- Traffico dati non superiore a 600 GB per ciascun mese.

Per tutte le offerte commerciali, inoltre:
- La percentuale di Traffico voce minuti entranti su minuti uscenti dovrà essere almeno pari o superiore al 60% per ciascun mese; la percentuale viene calcolata dividendo il Traffico entrante con il Traffico uscente; e
- La percentuale di Traffico sms entranti su sms uscenti dovrà essere almeno pari o superiore al 60% per ciascun mese; la percentuale viene calcolata dividendo il Traffico entrante con il Traffico uscente. Nel caso non fosse rispettato anche uno solo dei parametri sopra previsti, il Servizio è ritenuto incompatibile con l'Uso Professionale della Carta SIM.

6.3 Fermo quanto previsto all'articolo 6.2 che precede, il Cliente si asterrà dalle seguenti attività incompatibili con un Uso Professionale, lecito e corretto del Servizio:
In particolare, il Cliente si asterrà dalle seguenti attività:
a) cedere senza preventiva autorizzazione di Fastweb e/o rivendere il Servizio e/o la Carta SIM a terzi ed, in ogni caso, conseguire mediante l'uso e la fruizione dei Servizi vantaggi diversi da quelli connessi alla ordinaria fruizione del Servizio di comunicazione interpersonale;
b) utilizzare la Carta SIM in apparecchi diversi dai Terminali (quali apparati di comunicazione, centralini, SIM BOX e simili, anche mobili e non connessi alla rete elettrica) e non potrà effettuare una connessione fisica, logica od informatica della Carta SIM con software e/o hardware che possano agevolare attività di trasformazione, raccolta, terminazione, ri-originazione, o superamento del profilo di Traffico determinato per Uso Professionale;
c) manomettere, alterare, o intervenire sui sistemi e sulle reti utilizzati da Fastweb, nonché sulla Carta SIM;
d) modificare le configurazioni (i.e. software, hardware), relative alle modalità di accesso alla rete e/o alle modalità di utilizzo dei Servizi così come predisposte da Fastweb all'atto della sottoscrizione del Contratto;
e) utilizzare la carta SIM e/o i Servizi per scopi fraudolenti, illegali, abusivi, impropri o in modo da recare molestie e offese o da violare direttamente o indirettamente diritti di altri utenti e/o di terzi (quali a titolo esemplificativo invio di messaggi a contenuto illecito, spamming, phishing ecc);
f) occultare i codici che consentono l'identificazione e la corretta localizzazione degli apparecchi impegnati in una conversazione telefonica in modo da consentire lo svolgimento delle attività di intercettazione delle chiamate da parte delle competenti Autorità;
g) effettuare chiamate temporanee o consecutive o ad intervalli regolari verso gli stessi destinatari o verso numerazioni con risponditori automatici che generano un numero anomalo di SMS/MMS o effettuare chiamate brevi in un periodo di tempo limitato e/o effettuare chiamate che hanno caratteristiche di normali conversazioni/messaggi tra persone (p2p).

6.4 Fastweb raccomanda al Cliente di vigilare sull'utilizzo della Carta SIM al fine di tutelare i minorenni dall'accesso ad eventuali contenuti sensibili forniti da terzi.

6.5 Il Cliente sarà responsabile dell'utilizzo della Carta SIM e dei Servizi da parte dei propri dipendenti e da terzi in genere.

6.6 Nei casi di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo 6, Fastweb potrà sospendere, in tutto o in parte, i Servizi e si riserva il diritto di risolvere il Contratto.

6.7 Nei casi in cui Fastweb rilevi incrementi del volume di Traffico anomali rispetto al profilo di Traffico previsto per l'Uso Professionale ed, in ogni caso qualora vi sia il fondato sospetto di una qualsiasi attività illecita o fraudolenta, potrà, anche a tutela del Cliente, sospendere precauzionalmente in tutto o in parte i Servizi e/o emettere fattura anticipata. Il Servizio sarà nuovamente attivato in seguito al pagamento da parte del Cliente del Traffico rilevato e/o dalla prestazione delle garanzie richieste da Fastweb e/o in seguito all'espletamento delle opportune verifiche tecniche e giuridiche. In caso contrario il Contratto potrà essere risolto da Fastweb.

Articolo 7 - Numero telefonico - Portabilità della numerazione telefonica

7.1 Fastweb attribuirà al Cliente, contestualmente alla consegna della Carta SIM, un numero telefonico.
Fastweb manterrà lo stesso numero telefonico mobile anche nei casi di sostituzione della Carta SIM o di mutamento dell'Offerta Commerciale, ove tecnicamente possibile.

7.2 Fastweb potrà, per ragioni di sopravvenuta impossibilità tecnica o per disposizione delle competenti Autorità, sostituire il numero telefonico attribuito al Cliente con un preavviso scritto di almeno 60 (sessanta) giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore.

7.3 Il Cliente potrà richiedere a Fastweb il cambiamento del numero telefonico assegnatogli; tale richiesta verrà soddisfatta da Fastweb nei limiti delle possibilità tecniche e di servizio, con addebito del costo previsto dalle condizioni economiche applicabili.

7.4 Il Cliente potrà esercitare la facoltà di mantenere la numerazione telefonica assegnatali da altro operatore mobile chiedendo a Fastweb l'attivazione del Servizio di portabilità del numero mobile ("Servizio MNP"), che verrà prestato da Fastweb gratuitamente e compatibilmente con la verifica della sua fattibilità tecnica. Il Servizio MNP è disciplinato dall'art. 80 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i e dai regolamenti vigenti in materia, nonché dal Regolamento apposito di seguito riportato.

7.5 Il Cliente potrà richiedere, contestualmente alla richiesta del Servizio MNP, il trasferimento del credito residuo e prende atto che tale richiesta è irreversibile. Il trasferimento del credito è subordinato all'espletamento del Servizio MNP del numero a cui è associato; nel caso di mancato espletamento del Servizio MNP il Cliente potrà richiedere la restituzione del credito residuo all'operatore donating.

Articolo 8 - Corrispettivi per Servizi in modalità post pagata (abbonamento) - Modalità di pagamento

8.1 Il Cliente dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo previsto nel Contratto per i Servizi in modalità post pagata (abbonamento) e corrisponderà altresì tutte le imposte e tasse, anche in caso di loro variazione, previste dalla legislazione vigente, ivi espressamente compresa la tassa di concessione governativa.

8.2 Il pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo dei Servizi sarà effettuato dal Cliente entro il termine indicato nella relativa fattura.
A tutti gli importi fatturati sarà applicata l'IVA dovuta. Per gli altri corrispettivi la fatturazione sarà posticipata rispetto alla prestazione del relativo Servizio. Gli Importi Ricorrenti per i Servizi in modalità prepagata saranno addebitati su base mensile.

8.3 La fattura verrà inviata in formato elettronico e sarà disponibile su Area Clienti Azienda con i dettagli del Traffico effettuato. Il Cliente potrà richiedere l'invio della fattura in formato cartaceo che comporterà il pagamento di un contributo per le spese di spedizione.
Il Cliente acconsente a tali trasmissioni con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali.

8.4 Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dal Cliente con i mezzi indicati nella Proposta. Nel caso in cui il Cliente abbia optato per il pagamento dei corrispettivi mediante addebito degli stessi su carta di credito, il Cliente presta il proprio consenso alla comunicazione da parte del soggetto che ha emesso la carta di credito a Fastweb di ogni variazione dei dati identificativi della carta stessa, anche se effettuata in anticipo rispetto alla comunicazione a lui diretta.

8.5 Nel caso di mancato pagamento decorsi 15 (quindici) giorni dal termine di scadenza indicato nella fattura, ferma la facoltà di Fastweb di escutere le garanzie prestate, ove presenti, il Cliente dovrà corrispondere a Fastweb, senza necessità d'intimazione o messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti calcolati su base annua in misura pari al tasso legale corrente aumentato di 3 punti; tale misura non potrà comunque eccedere quella prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.

8.6 Nel caso di mancato pagamento entro il termine di cui al paragrafo precedente, Fastweb avrà il diritto di sospendere o limitare i Servizi previa comunicazione al Cliente effettuata in conformità alla normativa vigente con addebito dei relativi costi di spedizione e di eventuali costi per gestione amministrativa secondo quanto specificato nella sezione Area Clienti Aziende. La sospensione dei Servizi, per quanto tecnicamente possibile, sarà limitata ai soli Servizi interessati dal mancato pagamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Resta inteso che la sospensione non fa venir meno l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi maturati durante detto periodo.

8.7 Qualora il Cliente non provveda al pagamento entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta sospensione, Fastweb potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermi restando gli ulteriori rimedi di legge.

8.8 Eventuali reclami in merito agli importi fatturati dovranno essere inoltrati a Fastweb secondo quanto previsto nell'art. 11.4.
In assenza di tempestivo reclamo, le fatture si intenderanno accettate dal Cliente. La presentazione del reclamo non esime il Cliente dal pagamento nei termini di scadenza degli importi fatturati e non contestati.

8.9 La cessazione, a qualunque titolo, del Contratto non fa venir meno l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi maturati fino alla data della cessazione comprensivi di eventuali ratei di contributi fissi relativi al periodo di fatturazione in corso alla data di cessazione del Contratto.

Articolo 9 - Deposito cauzionale - Fideiussione

9.1 Il Cliente dovrà versare, su richiesta di Fastweb, un deposito cauzionale infruttifero il cui importo sarà commisurato al valore dei Servizi richiesti e/o dei Terminali forniti. Fastweb si riserva la facoltà di accettare, in alternativa al deposito cauzionale, fideiussione rilasciata da primario Istituto di credito. Fastweb potrà richiedere l'integrazione del deposito cauzionale o della fideiussione nel caso in cui la garanzia prestata non risulti più adeguata. Tale importo verrà addebitato al Cliente nella prima fattura e non sarà assoggettato ad IVA, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia fiscale.

9.2 Fastweb potrà sospendere i Servizi, previo avviso telefonico, qualora il Cliente non adempia tempestivamente a quanto previsto all'articolo precedente. In caso di sospensione, i Servizi saranno riattivati successivamente al versamento od adeguamento del deposito cauzionale e/o della fideiussione.

9.3 Per la soddisfazione dei propri crediti vantati ad ogni titolo verso il Cliente, Fastweb potrà rivalersi sulle somme eventualmente versate dal Cliente a titolo di deposito cauzionale oppure escutere la fideiussione costituita.

9.4 Fastweb provvederà, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di cessazione del Contratto a restituire al Cliente le somme versate a titolo di deposito cauzionale oppure a liberare la fideiussione, purché risultino interamente adempiute le obbligazioni derivanti dal Contratto.

Articolo 10 - Responsabilità per i Servizi

10.1 Salve le ipotesi inderogabili di legge, Fastweb sarà responsabile del danno causato per inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente ai danni diretti; resta perciò esclusa la responsabilità per i danni indiretti, quali, perdite di ricavi e/o di profitto e/o di opportunità commerciali e/o di affari, nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale.

10.2 Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono che Fastweb non sarà in alcun caso tenuta a risarcire danni per importi superiori al Canone annuale relativo al Servizio gravato dal danno. Per i Servizi con durata inferiore all'annualità, la responsabilità di Fastweb sarà limitata al valore complessivo degli Importi Ricorrenti dovuti dal Cliente.

10.3 Fastweb non sarà responsabile dei danni derivanti al Cliente o a terzi in conseguenza di interruzioni, malfunzionamenti, sospensioni o ritardi dei Servizi causati da fatti imputabili al Cliente o a terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore. In particolare, Fastweb non sarà responsabile per danni derivanti da manomissioni o interventi sul Servizio e/o sui Terminali effettuati dal Cliente o da terzi non autorizzati da Fastweb e/o conseguenti a malfunzionamento, inidoneità o assenza di omologazione dei Terminali del Cliente e/o relativi al contenuto delle comunicazioni trasmesse attraverso i Servizi ed alle modalità di trasmissione delle stesse da parte del Cliente o da terzi che utilizzino i Servizi.

Articolo 11 - Servizio Clienti Fastweb - Comunicazioni Fastweb - Reclami

11.1 Fastweb mette a disposizione del Cliente un Servizio Clienti, contattabile al numero 192 194, attivo 24 h su 24, 7 giorni su 7, al quale il Cliente potrà rivolgersi per informazioni, richieste e reclami relativi ai Servizi Fastweb.

11.2 Le comunicazioni di cui al presente Contratto, ove non diversamente specificato, dovranno essere inviate tramite raccomandata A/R o E-mail. In caso di raccomandata A/R o E-mail, la ricezione è comprovata rispettivamente dalla ricevuta di ritorno o di trasmissione.

11.3 Tutte le comunicazioni scritte indirizzate dal Cliente a Fastweb dovranno pervenire a: Fastweb Servizio Clienti, Casella Postale n. 126, 20092 Cinisello Balsamo (MI). Salvo diversa indicazione, dette comunicazioni potranno essere effettuate anche via E-mail al seguente indirizzo: enterprise.mvno@Fastweb.it

11.4 Eventuali reclami dovranno essere inoltrati dal Cliente a Fastweb per iscritto. Fastweb si impegna a valutare la fondatezza del reclamo e a comunicare al Cliente l'esito della suddetta valutazione entro 40 (quaranta) giorni dal momento in cui il reclamo è pervenuto. In caso di accoglimento del reclamo saranno indicati al Cliente i provvedimenti posti in atto per risolvere le irregolarità riscontrate. In caso di esito negativo il Cliente riceverà comunque una comunicazione scritta.

Articolo 12 - Blocco selettivo

12.1 Ai sensi di quanto disposto dal decreto ministeriale del 2 marzo 2006, n. 145, Fastweb mette a disposizione del Cliente l'opzione che consente di bloccare ovvero sbloccare gratuitamente, l'accesso alle numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo, anche tramite il Codice PIN della Carta SIM.

Articolo 13 - Dati personali del Cliente - Comunicazioni al Cliente

13.1 Al fine di consentire l'erogazione dei Servizi, il Cliente dovrà fornire a Fastweb i propri dati identificativi anche attraverso una copia del documento di riconoscimento, un numero telefonico di riferimento per eventuali contatti da parte di Fastweb, nonché l'indirizzo E-mail preferito. Qualunque variazione di tali dati dovrà essere comunicata tempestivamente dal Cliente a Fastweb con le modalità ed agli indirizzi di cui all'art. 11.3 che precede.

13.2 I dati forniti dal Cliente saranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali Regolamento UE 2016/679 e di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni.

13.3 Tutte le comunicazioni inviate da Fastweb all'ultimo indirizzo, o recapito telefonico, o recapito di posta elettronica, indicato nella Proposta o reso noto a Fastweb successivamente, si reputeranno da questi conosciute. Qualora il Cliente abbia indicato un indirizzo per la spedizione della fattura diverso da quello della sede legale, tutte le comunicazioni si intenderanno validamente effettuate anche se compiute presso il primo indirizzo.

Articolo 14 - Variazione dei Servizi e delle modalità di pagamento

14.1 Il Cliente potrà richiedere integrazioni o variazioni relative ai Servizi ed alle modalità di pagamento secondo quanto indicato nell'Offerta Commerciale. Per le suddette variazioni dei Servizi non sarà previsto alcun costo.

14.2 Il Cliente potrà richiedere la variazione anche per telefono o in via telematica. In caso di richiesta telefonica, il Cliente darà conferma della sua richiesta a Fastweb mediante consegna dell'apposita modulistica o altra comunicazione per posta elettronica o secondo le altre modalità eventualmente indicate dal servizio clienti.

14.3 Fastweb si riserva di eseguire le variazioni richieste dal Cliente, se tecnicamente e commercialmente fattibili.

14.4 La richiesta di variazione dei Servizi potrà essere inoltrata esclusivamente da Clienti che siano in regola con gli obblighi di pagamento dei Servizi.

14.5 Entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, Fastweb comunicherà al Cliente l'avvenuta variazione ovvero la ragione della sua mancata effettuazione.

Articolo 15 - Modifiche al Contratto

15.1 Fastweb potrà variare il Contratto, nonché aggiornare i corrispettivi per i Servizi, per i seguenti giustificati motivi: in caso di sviluppo o mutamento della rete e/o delle caratteristiche dei Servizi, modifiche di carattere puramente amministrativo, variazione dei costi tecnici e commerciali sostenuti per l'erogazione del Servizio e/o mutamento del contesto competitivo che abbia impatti sull'offerta commerciale, nonché, per sopravvenute

esigenze tecniche o gestionali il cui dettaglio verrà comunicato all'atto dell'eventuale modifica. Fastweb potrà altresì modificare il Contratto ed aggiornare i corrispettivi per modifiche delle disposizioni di legge italiana o dell'Unione Europea.

15.2 Tutte le modifiche di cui al punto precedente saranno efficaci decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della loro comunicazione che avverrà con apposita comunicazione in fattura, o via E-mail, nell'Area Clienti Aziende o tramite SMS. Il Cliente avrà il diritto di recedere dal Contratto e/o dai Servizi oggetto della modifica senza addebito di penali e/o costi di disattivazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro comunicazione nel caso in cui le modifiche determinino un peggioramento della posizione contrattuale del Cliente, non siano imposte dalla legge italiana o dal diritto dell'Unione Europea o non abbiano carattere meramente amministrativo senza impatti negativi sul Cliente.

Articolo 16 - Durata e Recesso per offerta in modalità post pagata (abbonamento)

16.1 Il Contratto Fastweb avrà efficacia dalla data della sua conclusione ed avrà la durata minima indicata nella Proposta e/o nell'Offerta Commerciale. Alla scadenza della durata minima, il Contratto si rinnoverà di anno in anno, qualora non venga inviata da una delle Parti comunicazione di recesso, mediante raccomandata A/R o tramite PEC con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza. Se si richiede il passaggio ad un altro operatore di rete mobile, non è necessario inviare questa comunicazione. In mancanza dell'indicazione di una durata minima si applica la disposizione dell'art. 16.2 che segue.

16.2 In mancanza di indicazione nella Proposta e/o nell'Offerta Commerciale di una durata minima, il Contratto avrà durata di un anno e si rinnoverà automaticamente alla scadenza di anno in anno, qualora non venga inviata da una delle Parti comunicazione di recesso, mediante raccomandata A/R o tramite PEC con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza. Se si richiede il passaggio ad un altro operatore di rete mobile, non è necessario inviare questa comunicazione.

16.3 Qualora il Cliente intenda recedere dal Contratto prima della sua scadenza, relativamente ad una o più SIM, Fastweb avrà diritto di ottenere dal Cliente, a titolo di corrispettivo del recesso ex art. 1373, 3° comma, c.c. gli eventuali sconti fruiti dal Cliente ed i costi di gestione del recesso o, in alternativa, lo specifico importo forfettario indicato nell'Offerta Commerciale. Nel caso di recesso da un Contratto che include anche un Terminale si applicano oltre all'importo fisso sopra previsto anche le disposizioni dell'articolo 21 che segue. Il recesso esercitato dal Cliente alla scadenza naturale del Contratto non prevede applicazione di corrispettivo per il recesso.

Articolo 17 - Risoluzione del Contratto e Condizione Risolutiva

17.1 Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal Contratto o dalla legge, Fastweb potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante raccomandata A/R:

a) nel caso in cui il Cliente risulti iscritto nell'elenco dei protesti, sia sottoposto a procedure esecutive, sia sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali;
b) nel caso di violazione degli obblighi del Cliente previste dall'art. 6.1 (Uso Professionale della Carta SIM e/o dei Servizi); art. 6.2 (Uso improprio e/o illecito, vendita e/o manomissione e/o alterazione della Carta SIM e/o dei Servizi); art. 6.5 (Traffico anomalo); art. 9.1 (Prestazione delle garanzie); art. 21.5 (Pagamento dei corrispettivi); art. 24.4 (Codice Etico);
c) nel caso in cui la prestazione dei Servizi sia sospesa a causa del mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi dell'art. 8.7, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla suddetta sospensione.

Articolo 18 - Impossibilità sopravvenuta

18.1 Il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1463 c.c. qualora sopravvengano successivamente alla conclusione motivi tecnici non dipendenti dalla volontà di Fastweb che rendano impossibile l'esecuzione della prestazione dovuta ovvero l'attivazione e/o l'erogazione dei Servizi. Fastweb provvederà a fornirne specifica indicazione e comunicazione al Cliente.

Articolo 19 - Legge applicabile - Foro competente

19.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

19.2 Ferma ogni disposizione valida in materia ed emanata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del Contratto, sussisterà la giurisdizione italiana e sarà competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria del foro di Milano.

Articolo 20 - Mutamento di operatore mobile

20.1 In caso di mutamento della Rete Mobile e/o di operatore di comunicazione elettronica di cui Fastweb attualmente si avvale per la fornitura dei Servizi ai Clienti, il Cliente continuerà a fruire dei Servizi con migrazione verso la Rete e/o l'operatore di comunicazione elettronica di cui Fastweb si avvarrà per la fornitura dei Servizi stessi ai Clienti.

Articolo 21 - Compravendita dei Terminali

21.1 Qualora previsto nell'Offerta Commerciale i Terminali potranno essere acquistati dal Cliente presso i canali di vendita messi a disposizione da Fastweb alle condizioni qui di seguito specificate oltre a quelle espressamente indicate in Offerta Commerciale. Fastweb funge da distributore, mentre il produttore è la società importatrice/produttrice dei Terminali, diversa da Fastweb, i cui estremi sono indicati sui Terminali stessi.

21.2 Il contratto di compravendita dei Terminali è concluso al momento della consegna degli stessi al Cliente ed in tale momento si intende trasferita la proprietà dei Terminali.

21.3 Il Cliente acquista un Terminale fra quelli resi disponibili da Fastweb ed è tenuto a corrisponderne il prezzo con le modalità e con i mezzi previsti nell'Offerta Commerciale.

21.4 Nel caso di pagamento dilazionato del prezzo, il Cliente corrisponderà il prezzo previsto nell'Offerta Commerciale senza applicazione di interessi. Il pagamento rateale del prezzo verrà ripartito nel numero di rate indicate nell'Offerta Commerciale e/o nella Proposta. Nei casi di pagamento rateale, Fastweb potrà richiedere al Cliente, al momento della consegna del Terminale, il pagamento di un importo a titolo di deposito cauzionale che sarà commisurato al valore del Terminale richiesto. Fastweb restituirà le somme versate a titolo di deposito cauzionale entro 60 (sessanta) giorni dall'integrale pagamento del prezzo da parte del Cliente o decurterà il suddetto contributo dal corrispettivo totale dovuto dal Cliente per l'acquisto del Terminale.

21.5 Nei casi di pagamento dilazionato del prezzo, la mancata corresponsione, ad opera del Cliente, anche di una sola rata, nei termini indicati in fattura, darà diritto a Fastweb di esigere l'immediato pagamento dell'intero prezzo pattuito per la vendita. Data la natura accessoria del contratto di compravendita, Fastweb avrà altresì il diritto di esigere l'immediato pagamento dell'intero prezzo pattuito per la vendita dei Terminali nei casi di cessazione del Contratto per la fornitura dei Servizi mobili di Fastweb.

21.6 Resta inteso che l'inadempimento, anche parziale, di quanto previsto ai precedenti commi darà diritto a Fastweb di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

21.7 Nel caso di offerte promozionali o sussidiate che interessino anche i Terminali, qualora il Cliente receda anticipatamente dal Contratto, Fastweb potrà addebitare al Cliente il prezzo intero non agevolato del Terminale, esigendone l'immediato pagamento.

21.8 I Terminali saranno consegnati al Cliente, nel solo territorio italiano, a cura e spese di Fastweb.

21.9 I Terminali sono coperti da garanzia di legge per tutti i difetti dei materiali e di costruzione valida su tutto il territorio nazionale. Nel caso in cui i Terminali dovessero funzionare impropriamente durante il periodo di garanzia e nei limiti di quest'ultima, il Cliente dovrà riconsegnare il Terminale nell'imballo originale completo di tutti i suoi accessori ed insieme alla ricevuta d'acquisto nel rispetto delle modalità e dei termini indicati da Fastweb.

Articolo 22 - Disciplina dei Servizi in modalità prepagata

22.1 La disciplina qui di seguito prevista è specifica per la regolamentazione dei Servizi in modalità prepagata ed integra le clausole del Contratto che si applicano integralmente fatta eccezione per quelle esplicitamente in contrasto.

22.2 Nei Servizi in modalità prepagata, il Cliente potrà attivare sulla Carta SIM delle Ricariche di Traffico secondo quanto previsto nell'Offerta Commerciale. La fruizione dei Servizi potrà avvenire in seguito all'attivazione della Carta SIM e delle Ricariche di Traffico.

22.3 L'attivazione della Ricarica di Traffico potrà avvenire:

a) mediante risponditore automatico Fastweb, previo acquisto di apposite schede, dotate di un codice numerico e disponibili presso i Punti vendita Fastweb;
b) mediante altri punti di distribuzione ovvero tramite altro canale indicato da Fastweb;
c) mediante ricarica automatica effettuata da Fastweb secondo quanto previsto nell'Offerta Commerciale e con addebito dell'importo corrispondente alla Ricarica di Traffico nel Conto Fastweb ad ogni Rinnovo. In questo caso verrà emessa apposita fattura da Fastweb.

22.4 Il corrispettivo dei Servizi forniti da Fastweb e/o da terzi fornitori autorizzati da Fastweb sarà imputato alle Ricariche di Traffico attivate.

22.5 Il Cliente potrà fruire dei Servizi sino alla misura corrispondente alla Ricarica di Traffico effettuata. In caso di insufficienza della Ricarica di Traffico, il Servizio sarà parzialmente sospeso ed il Cliente potrà soltanto ricevere chiamate voce sul territorio nazionale ed effettuare chiamate verso i numeri di emergenza nazionali e/o altri Servizi in adempimento alla normativa applicabile.

22.6 Le Ricariche di Traffico, ai sensi dell'art. 1 comma 1, Legge 40/07, non sono soggette ad alcun termine di scadenza. La Carta SIM potrà invece essere disattivata da Fastweb e non sarà più utilizzabile nei seguenti:

a) trascorsi 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione o dall'ultima Ricarica effettuata senza che siano state effettuate Ricariche di Traffico;
b) in presenza di Ricarica di Traffico, ma mancato utilizzo della Carta SIM nei 12 (dodici) mesi dalla data dell'ultima Ricarica. In tal caso, il numero telefonico resterà a disposizione del Cliente per ulteriori 12 mesi (fino a 24 mesi dall'ultima Ricarica di Traffico effettuata) al fine di consentire un'eventuale riattivazione del Servizio sulla medesima numerazione. Trascorso tale periodo la numerazione non sarà più disponibile e potrà essere assegnata a terzi.

22.7 Nel caso di recesso o di disattivazione della Carta SIM, il Cliente potrà richiedere la restituzione del credito residuo non goduto direttamente nella comunicazione di recesso o, successivamente, mediante compilazione ed invio di apposito modulo fornito da Fastweb. Il credito residuo verrà rimborsato in fattura, ove possibile, o altrimenti mediante l'emissione di un assegno di traenza. Il credito sarà rimborsato al netto di Ricariche di Traffico omaggio o eventualmente previste dall'Offerta Commerciale attivata sulla Carta SIM o comunque associate a promozioni, opzioni o meccanismi di autoricarica, nonché dei costi per l'emissione dell'assegno di traenza.

22.8 Nei casi in cui il Cliente scelga di cambiare operatore usufruendo del Servizio di MNP potrà contestualmente richiedere a tale operatore il trasferimento del credito residuo. Tale richiesta sarà irreversibile. Il trasferimento del credito sarà in tal caso subordinato all'espletamento della portabilità del numero mobile a cui è associato; in alternativa, il Cliente potrà richiedere la restituzione dell'eventuale traffico prepagato residuo tramite le modalità sopra previste.

22.9 Il Cliente avrà facoltà di recedere in ogni momento dal Contratto, relativamente ad una o più SIM, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, dandone comunicazione a Fastweb mediante lettera raccomandata A/R con allegata copia del documento di identità del Cliente. Nel caso di recesso da offerte che prevedono l'acquisto del Terminale, si applicherà quanto disposto dall'articolo 21.

Articolo 23 - Servizio Roam Like at Home

23.1 Il Cliente potrà utilizzare i Servizi (voce, dati, sms) in roaming nei paesi dell'Unione Europea alle stesse condizioni economiche previste nell'Offerta Commerciale per tali Servizi in ambito nazionale ("RLAH" e prende atto che le chiamate effettuate in roaming verso alcune numerazioni riconducibili a "servizi a valore aggiunto" (a mero titolo esemplificativo 89, 84) potranno comportare costi aggiuntivi; l'elenco completo di tali servizi è presente alla pagina gofw.it/vas del sito Fastweb). La fornitura del RLAH avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 2022/612 ed a quanto previsto dal Contratto. Eventuali differenze tra il servizio fornito in roaming e quello fornito sul territorio nazionale, in termini di velocità di connessione e latenza, dipenderanno da ragioni legate alla copertura, alla tipologia ed al livello di congestione della rete dell'operatore ospitante.

23.2 La fornitura del Servizio RLAH potrà avvenire a condizione che il Cliente soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti:

a) sia abitualmente residente in Italia; o
b) abbia legami stabili con l'Italia che comportino una presenza frequente e consistente sul territorio italiano (quali, a titolo meramente esemplificativo, rapporti di lavoro duraturi e a tempo pieno, relazioni contrattuali che implichino la presenza fisica duratura, partecipazioni a corsi di studio regolari a tempo pieno).

23.3 Ai fini della fornitura del Servizio RLAH, Fastweb potrà richiedere al Cliente, anche contestualmente alla conclusione del Contratto, di fornire prova della sua residenza abituale in Italia o della sussistenza di altri legami stretti con l'Italia mediante l'invio di apposita documentazione a riguardo (quale, a titolo meramente esemplificativo, documento valido attestante la residenza del Cliente, indicazione dell'indirizzo postale o dell'indirizzo di fatturazione del Cliente per altri servizi prestati in Italia, dichiarazione di un istituto di istruzione di terzo livello dell'iscrizione a corsi a tempo pieno).

23.4 Fermo quanto sopra previsto, per poter usufruire del Servizio RLAH, il Cliente si asterrà dai comportamenti di seguito previsti:

a) effettuare un utilizzo in roaming contestuale e/o sequenziale di più Carte SIM di cui è titolare;
b) avere un lungo periodo di inattività della Carta SIM associato a periodi di uso preponderante, se non esclusivo, in roaming in ambito UE, in un arco temporale di 4 (quattro) mesi;
c) avere un consumo in roaming in ambito UE prevalente rispetto al consumo nazionale ed essere presente prevalentemente in altri Stati membri dell'Unione Europea, anziché sul territorio nazionale in un arco temporale di 4 (quattro) mesi.

Nel caso in cui Fastweb rilevi una delle condotte di cui ai punti a), b) e/o c), potrà richiedere al Cliente di fornire prova della sua residenza abituale in Italia o della sussistenza di altri legami stretti con l'Italia mediante l'invio di apposita documentazione a riguardo così come previsto dagli articoli 23.2 e 23.3.

Il mancato invio da parte del Cliente della documentazione di cui sopra entro 14 (quattordici) giorni dalla richiesta, comporterà l'applicazione di un sovrapprezzo al Traffico (voce, dati e sms) utilizzato in roaming in ambito UE.

Il sovrapprezzo sarà definito sulla base delle tariffe massime di cui al Regolamento Europeo n. 2015/2120 e consultabili sul sito www.Fastweb.it nella sezione Trasparenza.

23.5 Per garantire un utilizzo corretto del Servizio RLAH, Fastweb potrà prevedere ulteriori limitazioni, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 2015/2120, che saranno dettagliate nelle singole Offerte Commerciali.

Articolo 24 - Disposizioni varie

24.1 Salvo quanto diversamente previsto nelle presenti Condizioni Generali, ogni modifica e/o integrazione del Contratto dovrà essere effettuata per iscritto.

24.2 Il Cliente, ai sensi dell'art. 1407 c.c., presta sin d'ora il proprio consenso affinché Fastweb possa cedere in tutto o in parte il Contratto a terzi, ivi inclusi i crediti ed ogni diritto da essi derivanti.

24.3 Fastweb ha facoltà di incaricare terzi per la realizzazione delle opere e dei servizi necessari per l'esecuzione del presente Contratto, ferma restando la sua responsabilità diretta nei confronti del Cliente.

24.4 Il Cliente prende atto che Fastweb ha adottato un proprio codice etico (di seguito "Codice Etico") ed un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello 231") in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal Decreto Legislativo 231/2001. Tale adozione ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati previsti dal suddetto decreto e di evitare l'applicazione delle relative sanzioni. Il Cliente si impegna a rispettare i principi e le norme di comportamento contenute nel Codice Etico e nel Modello 231 adottati da Fastweb e disponibili sul sito www.Fastweb.it

24.5 Il Contratto non attribuisce al Cliente alcuna titolarità sui diritti di proprietà intellettuale relativi ai Servizi Fastweb o su eventuali software necessari per la fornitura dei Servizi, né riconosce espressi diritti di licenza. Il Contratto non concede al Cliente diritti d'uso di marchi o loghi Fastweb.

Fastweb S.p.A. - Sede legale e amministrativa Piazza Adriano Olivetti, 1, 20139 Milano Tel. [+39] 02.45451 Capitale Sociale euro 41.344.209,40 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione nel Registro Imprese di Milano 12878470157
Fastweb S.p.A. N. Iscr. Reg. AEE: IT08020000003838 - N. Iscr. Reg. Pile e Acc.: IT09100P00001900 - Contributo Ambientale CONAI assolto - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG